



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULINA ISMUNANDA AMIRUDDIN BINTI AMIRUDDIN**
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso Jurong Dapu Bata Desa Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga/Customer Service
PT. BSI KCP Sabang 3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2026 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan tanggal 9 Mei 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat Binsar Pandapotan Panjaitan, S.H., Advokat pada "Lembaga Bantuan Hukum Peutuah Mandiri" yang beralamat di Jalan K. Amin No. 4, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab tanggal 9 Februari 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab tanggal 9 Februari 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULINA ISMUNANDA AMIRUDDIN BINTI AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Anggota Direksi atau yang setara, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah, dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Atas nama MAULINA ISMUNANDA AMIRUDDIN BINTI AMIRUDDIN Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 410 (empat ratus sepuluh) hari penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
5. 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704251781;
7. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025.
8. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
9. 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);
12. 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
13. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;
14. 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah

Hal. 3 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;

15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);

16. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;

17. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

18. 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

19. 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;

20. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;

21. 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

22. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;

23. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);

24. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;

25. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21052025;

26. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

27. 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;
29. 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
31. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir);
32. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
33. 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);
35. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;
36. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
37. 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
39. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;
40. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000, (lima puluh tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000, (lima puluh tiga juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;
43. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;
44. 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000, (lima puluh tiga juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlealilir);
46. 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;
47. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025;
48. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
49. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
50. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;
51. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yulianti dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;
52. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;
53. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);

Hal. 6 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp. 16.700.000-;

55. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp. 16.700.000.- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller cut nadia balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;

56. 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maulina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025.

Dikembalikan kepada PT. BSI KCP 3 Sabang.

4. Dibebankan kepada terdakwa MAULINA ISMUNANDA AMIRUDDIN BINTI AMIRUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan pidana seringan-ringannya atau pidana pengawasan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali berbakti kepada keluarga serta Masyarakat dengan catatan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang pada notebenanya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, mengingat ketiga anak tersebut masih di bawah umur;
- Anak ketiga Terdakwa masih berumur 2 (dua) bulan masih membutuhkan asi eksklusif yang harus diberikan selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif Pasal 1 ayat (2) "Asi eksklusif Adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama enam (6) bulan, tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain". UU No 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 bulan kecuali atas indikasi medis, ayat (2) pemberian air susu ibu dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun disertai pemberian makanan pendamping, ayat (3) selama pemberian ASI pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Masyarakat wajib mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus;
- Terdakwa selama proses persidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan;

Hal. 7 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar diberikan kesempatan untuk menjalani hukuman dalam bentuk masa percobaan dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa telah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, menyesali perbuatannya, dan telah bertaubat di hadapan Allah SWT;
- Terdakwa saat ini harus berjuang seorang diri untuk membesarkan ketiga orang anaknya, karena ditinggalkan oleh suaminya pada saat sedang mengandung 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa memiliki bayi yang masih sangat kecil dan masih membutuhkan ASI;
- Namun apapun putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diterima oleh Terdakwa dengan penuh tanggung jawab;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan/atau Permohonan Advokat Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/SABANG/EKU/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa Maulina Ismunanda Amiruddin binti Amiruddin, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025, hari Senin tanggal 28 April 2025, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, hari Senin tanggal 19 Mei 2025, Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, dan hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Surapati Nomor 45 Kelurahan Kota Atas Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Hal. 8 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Anggota Direksi atau yang setara, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 04/03621-SK/HC-BSI tanggal 15 Mei 2024 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) yang ditandatangani oleh Human Capital Business Partner PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, sejak tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa Maulina Ismunanda Amiruddin binti Amiruddin (selanjutnya disebut Terdakwa) ditetapkan dan ditugaskan sebagai Customer Service Representative – KCP Sabang 3 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan aktifitas layanan pembukaan dan penutupan rekening kepada nasabah dan calon nasabah.
2. Menyerahkan dokumen berharga Bank kepada nasabah berupa Buku Tabungan, kartu ATM, Bilyet Deposito dan lainnya.
3. Melakukan aktifitas layanan penggunaan e-channel dan tranSaksi lainnya kepada nasabah.
4. Memproses tranSaksi haji dan umroh.
5. Melakukan aktifitas cross selling produk dana, jasa dan pembiayaan.
6. Memelihara persediaan dokumen berharga.
7. Melakukan dan memproses penyelesaian pengaduan nasabah.
8. Melakukan penginputan dan maintenance data nasabah.
9. Membuat laporan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.

➤ Bahwa berawal dari sekira bulan September 2024, Terdakwa mulai bermain judi online dan membuat akun untuk permainan judi online tersebut di situs web yang bernama www.55five.com dan mulai melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena di awal mendapat keuntungan, maka Terdakwa memberanikan diri untuk meningkatkan deposit hingga mencapai ratusan juta rupiah.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, ketika saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku Branch Officer & Service Manager (BOSM) yang merupakan atasan langsung Terdakwa sedang bertugas ke luar Kantor, Terdakwa memerlukan otorisasi

Hal. 9 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melayani nasabah. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz untuk dapat melakukan otorisasi terhadap transaksi Nasabah, lalu saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz memberikan User Name dan Password aplikasi EXA miliknya kepada Terdakwa, sehingga dengan User Name dan Password milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM tersebut, Terdakwa dapat melakukan otorisasi tugas operasional yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Branch Manager (BM) dan Branch Officer & Service Manager (BOSM) yaitu antara lain otorisasi pembukaan rekening, otorisasi penutupan deposito, otorisasi transaksi di atas limit teller dan transaksi keuangan lainnya yang memerlukan otorisasi.

➤ Bahwa pada tanggal 11 April 2025, karena Terdakwa tidak memiliki dana sendiri untuk bermain judi online, Terdakwa membuat/mengisi slip setoran tunai tanpa adanya uang secara fisik sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin lalu menyerahkan nya kepada saksi Cut Nadia Balqis selaku teller untuk diproses dengan janji uangnya nanti akan diserahkan. Awalnya saksi Cut Nadia Balqis tidak berani memproses permintaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa terus bolak balik menanyakannya, dan karena kedudukan Terdakwa lebih senior darai saksi Cut Nadia Balqis, akhirnya saksi Cut Nadia Balqis memproses setoran tunai fiktif tersebut dan dananya masuk ke rekening Terdakwa di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu siang harinya pada jam istirahat Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan ternyata Terdakwa mengalami kekalahan, sehingga Terdakwa panik dan kebingungan untuk menutupi setoran fiktif yang telah dibuatnya tersebut. Akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mencairkan deposito salah satu nasabah atas nama Bardati Aini dengan Nomor Deposito : 7000000205340127 dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa membuka aplikasi EXA dengan menggunakan User Name dan Parword miliknya lalu memilih menu Penutupan Rekening, setelah mengisi data-data nasabah Bardati Aini, lalu Terdakwa melakukan Submit dan secara otomatis diteruskan ke akun EXA saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM untuk diotorisasi. Oleh karena Terdakwa telah mengetahui User Name dan Password akun EXA milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin

Hal. 10 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM, Terdakwa membuka akun EXA milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM dan melakukan otorisasi terhadap penutupan deposito milik saksi Bardati Aini dan pencairan dana deposito masuk ke rekening Tabungan Pencairan Pokok milik saksi Bardati Aini di nomor rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah memastikan dana deposito masuk ke rekening tabungan milik saksi Bardati Aini, lalu Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Bardati Aini selaku nasabah, Terdakwa membuat/mengisi voucher/slip Aplikasi Penarikan No. 3174655 tanggal 11 April 2025, Nomor Rekening : 1999999038 dengan jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan saksi Bardati Aini dan menyerahkannya kepada saksi Cut Nadia Balqis untuk memprosesnya. Lalu saksi Cut Nadia Balqis memproses pencairannya, dimana atas arahan Terdakwa rincian penggunaan uangnya yaitu : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menutupi setoran fiktif yang Terdakwa buat pagi harinya, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) Terdakwa meminta saksi Cut Nadia Balqis untuk disetorkan ke No. Rek.: 1809197111 atas nama Kurniawati (ibu Terdakwa) dan No. Rek.: 1818040411 atas nama Zhafira Azaahra Aditya (Anak Terdakwa) dan telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada tanggal 28 April 2025 melalui aplikasi User milik Terdakwa, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan nasabah atas nama Yusidasanti, Terdakwa membuka blokir tabungan nasabah atas nama Yusidasanti yang sebelumnya terblokir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena saksi Yusidasanti sedang mengikuti Program Rezeki Berkah yang merupakan program PT. BSI yang saat itu diselenggarakan di Regional Office 1 (RO 1) Aceh dengan ketentuan nasabah harus menempatkan uang dalam rekening tabungannya dalam keadaan terblokir dengan jangka waktu tertentu (1 tahun) dan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Setelah Terdakwa membuka blokir rekening milik saksi Yusidasanti tanpa izin dan sepengetahuan nasabah, Terdakwa mengisi voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174334 tanggal 28 April 2025, No.Rek: 1969191969 an. Yusidasanti dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada teller Sdri. Cut Nadia Balqis untuk diproses tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah, dimana setelah

Hal. 11 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Terdakwa menghabiskannya untuk bermain judi online dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada tanggal 06 Mei 2025 Terdakwa kembali kehabisan modal untuk bermain judi online, lalu timbul niat Terdakwa untuk mencairkan deposito atas nama Drs. A.Q. Jaelani senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk memuluskan niatnya, mula-mula Terdakwa membuka/membuat rekening baru dengan menggunakan Customer Identity File (CIF) milik saksi Drs. A.Q. Jaelani tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Drs. A.Q. Jaelani serta tanpa formulir permohonan pembukaan rekening dengan menggunakan aplikasi EXA. Setelah input data selesai, Terdakwa membuka aplikasi EXA dengan menggunakan User Name dan Password milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM untuk otorisasi pembukaan rekening tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz. Setelah rekening baru atas nama saksi Drs. A.Q. Jaelani berhasil Terdakwa buat dengan Nomor Rekening : 7307979262, Terdakwa mengaktifkan satu buah Kartu ATM dengan Nomor 4043 0597 0425 1781, sementara buku tabungan tidak terdakwa cetak. Selanjutnya Terdakwa melakukan perubahan data deposito milik saksi Drs. A.Q. Jaelani dimana semula Rekening Pencairan pokok Deposito di No. Rek.: 1056417148 an. Drs. A.Q. Jaelani yang merupakan rekening asli milik saksi Drs. A.Q. Jaelani menjadi No.Rek.: 7307979262 atas nama Drs. A.Q. Jaelani (rekening palsu) yang baru Terdakwa buat, lalu Terdakwa menekan tombol Submit untuk otorisasi BOSM. Oleh karena Terdakwa sudah tahu User Name dan Password akun EXA milik saksi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM, Terdakwa membuka akun EXA saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz lalu melakukan otorisasi terhadap perubahan data nasabah atas nama Drs. A.Q. Jaelani tersebut. Setelah perubahan nomor rekening Pencairan pokok deposito berhasil terdakwa ubah, lalu Terdakwa mulai memproses pencairan pokok deposito melalui aplikasi EXA dengan menggunakan akun miliknya, lalu memilih menu penutupan rekening selanjutnya memilih break deposito dan memasukkan rekening deposito milik saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan No. 7000000198457064 an. Drs. A.Q. Jaelani selanjutnya menekan tombol Submit yang secara otomatis memerlukan otorisasi dari saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM. Oleh karena Terdakwa sudah tahu User Name dan Password akun EXA milik saksi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar

Hal. 12 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz selaku BOSM, Terdakwa melakukan otorisasi terhadap penutupan deposito tersebut tanpa ijin dari saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz, sehingga dana pencairan depotito masuk ke rekening palsu Drs. A.Q. Jaelani yang baru Terdakwa buat dengan nomor rekening 7307979262 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memindahkan dana pencairan deposito tersebut ke rekening milik Terdakwa di Bank BSI dengan nomor rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu :

- Tanggal 06 Mei 2025 pukul 16.46 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Tanggal 07 Mei 2025 pukul 05.23 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan
- Tanggal 08 Mei 2025 pukul 08.11 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

dan telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah dengan No.Rek: 7309196068 an. Suryani dengan melakukan otorisasi tanpa ijin terhadap pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Gold Debit Visa Nomor: 4043 0570 2491 5796. Selanjutnya mengubah sistem informasi deposito nasabah tersebut melalui aplikasi EXA dari rekening pencairan pokok yang asli dengan No. Rek.: 1054388008 an. Suryani menjadi Rekening pencairan Pokok: 7309196068 an. Suryani (palsu) yang baru Terdakwa buat. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan Deposito an. Suryani dengan No.Seri: AB 00014040 No.Deposito: 7000000205929608 melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi, sehingga pada tanggal 19 Mei 2025 pencairan pokok nasabah tersebut masuk ke rekening pencairan pokok yang telah Terdakwa ubah di no. Rek.: 7309196068 an. Suryani (rekening palsu) sehingga Terdakwa dapat menguasai uang pencairan dari penutupan deposito milik nasabah atas nama Suryani tersebut sejumlah Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), lalu dari rekening palsu Suryani tersebut Terdakwa Transfer ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin

Hal. 13 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebanyak Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah dengan No.Rek: 7309340568 an. Satria Wicaksana (rekening palsu) dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0155. Selanjutnya Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah atas nama Satria Wicaksana tersebut tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan No. Rek.: 3123282999 an. Satria Wicaksana menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat di No. Rek.: 7309340568 an. Satria Wicaksana. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pada tanggal 20 Mei 2025 pencairan pokok nasabah tersebut masuk ke rekening pencairan pokok yang telah Tersangka ubah di No. Rek.: 7309340568 an. Satria Wicaksana sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga Tersangka dapat menguasai uang pencairan dari penutupan deposito milik nasabah tersebut. Setelah pencairan pokok deposito masuk ke No. Rek.: 7309340568 (palsu) an. Satria Wicaksana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa melakukan transaksi penarikan melalui teller Sdri. Cut Nadia Balqis dengan menggunakan voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 dari Rekening : 7309340568 an. Satria Wicaksana dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diproses tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah, lalu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Bank Jago No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa trasfer ke rekening Bank BSI No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

Hal. 14 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah (rekening palsu) dengan No.Rek: 7309534438 an. Azaliah dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwornya, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0163. Lalu Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan nomor rekening : 1058479337 an. Azaliah menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat dengan Nomor rekening : 7309534438 an. Azaliah. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Tersangka dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pada tanggal 21 Mei 2025 pencairan pokok nasabah tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masuk ke rekening pencairan pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat dengan Nomor rekening : 7309534438 an. Azaliah, lalu dari rekening palsu Azaliah tersebut, Terdakwa Transfer ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah (rekening palsu) dengan No.Rek: 7309534907 an. Ahmadi dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui paswordnya, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0171. Lalu Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah atas nama Ahmadi tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan No. Rek.: 1053922496 atas nama Ahmadi menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat yang Terdakwa kuasai dengan nomor rekening : 7309534907 an. Ahmadi. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin

Hal. 15 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi tanpa ijin sehingga pada tanggal 21 Mei 2025 pencairan pokok nasabah atas nama Ahmadi tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pencairan pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat yang Terdakwa kuasai dengan nomor rekening : 7309534907 an. Ahmadi. Lalu dari rekening palsu Ahmadi tersebut, Terdakwa Transfer kembali ke rekening sebagai berikut :

- Tanggal 21 Mei 2025 pukul 15.07 WIB ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan;
- Tanggal 22 Mei 2025 pukul 09.08 WIB ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

➤ Tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam rekening saksi Meliza Anggraini dengan No. Rek. 1051364984 an. Meliza Anggraini dengan alasan untuk menerima uang ayahnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan kalau pakai rekening Terdakwa sendiri akan menjadi pertanyaan atasannya (BOSM), padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa berniat untuk menampung dana hasil setoran fiktif (setoran yang tidak ada uang fisiknya). Setelah mendapatkan nomor rekening milik saksi Meliza Anggraini, Terdakwa meminta kepada teller yaitu saksi Icha Febriana Kesuma untuk membantu Terdakwa memproses setoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa adanya uang tunai untuk disetorkan ke rekening 1051364984 atas nama Meliza Anggraini (teman Terdakwa) dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan uangnya atau mengembalikannya di siang hari. Oleh karena saksi Icha Febriana Kesuma masih berstatus tenaga kontrak dan Terdakwa lebih senior, maka saksi Icha Febriana Kesuma memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dan memproses setoran tunai fiktif sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening No. Rek. 1051364984 an. Meliza Anggraini pada Bank BSI. Setelah uang masuk ke rekening Meliza Anggraini, lalu atas perintah Terdakwa, Meliza Anggraini mentransfer ke rekening saksi Dinda Nabila pada Bank BSI dengan No. Rek. 7158809367 sebesar Rp. 299.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dan ke rekening Terdakwa pada Bank

Hal. 16 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jago dengan No. rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian uang yang masuk ke rekening Dinda Nabia sejumlah Rp. 299.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), saksi Dinda Nabila, atas perintah Terdakwa mentransfer ke rekening BSI No. Rek. 7293729373 an. Maulia Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bang Jago dengan No. rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin dan digunakan untuk bermain judi online. Namun ternyata permainan judi online tersebut Terdakwa kalah sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menutupi setoran fiktif yang dibuat di pagi ahrianya. Lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabungan milik nasabah atas nama Saksi Yulianti untuk mengganti kas teller (setoran fiktif) dengan cara tanpa sepengetahuan dan izin saksi Yulianti, Terdakwa membuka rekening baru milik dengan menggunakan CIF (Customer Identity File) dan berhasil membuat rekening dengan No.Rek: 7310298788 an. Yulianti (rekening palsu) sebagai rekening untuk overbooking (pemindahbukuan) dari rekening milik Sdri. Yulianti yang sebenarnya. Lalu pada sore hari sekira pukul 15.33 WIB Terdakwa membuat/mengisi Voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174344 tanggal 27 Mei 2025, No.Rek: 1051989593 an. Yulianti dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan saksi Yulianti, dimana uangnya untuk mengganti setoran fiktif yang Terdakwa buat di pagi harinya. Selanjutnya Terdakwa juga membuat Voucher/slip Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso No: 644175 tanggal 27 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari No.Rek: 1051989593 an. Yulianti yang asli ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yulianti No. Rek: 7310298788 (rekening palsu), dengan memalsukan tanda tangan saksi Yulianti. Kemudian dari rekening palsu Yulianti Terdakwa Transfer ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing :

- Tanggal 27 Mei 2025 pukul 18.11 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

Hal. 17 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Mei 2025 pukul 10.16 WIB sebesar 49.000,000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah, dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Maulina Ismunanda Amiruddin binti Amiruddin, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025, hari Senin tanggal 28 April 2025, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, hari Senin tanggal 19 Mei 2025, Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, dan hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Surapati Nomor 45 Kelurahan Kota Atas Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai Anggota direksi atau yang setara dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 04/03621-SK/HC-BSI tanggal 15 Mei 2024 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) yang ditandatangani oleh Human Capital Business Partner PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, sejak tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa Maulina Ismunanda Amiruddin binti Amiruddin (selanjutnya disebut Terdakwa) ditetapkan dan ditugaskan sebagai Customer Service Representative – KCP Sabang 3 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan aktifitas layanan pembukaan dan penutupan rekening kepada nasabah dan calon nasabah.
2. Menyerahkan dokumen berharga Bank kepada nasabah berupa Buku Tabungan, kartu ATM, Bilyet Deposito dan lainnya.

Hal. 18 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan aktifitas layanan penggunaan e-channel dan tranSaksi lainnya kepada nasabah.
 4. Memproses transaksi haji dan umroh.
 5. Melakukan aktifitas cross selling produk dana, jasa dan pembiayaan.
 6. Memelihara persediaan dokumen berharga.
 7. Melakukan dan memproses penyelesaian pengaduan nasabah.
 8. Melakukan penginputan dan maintenance data nasabah.
 9. Membuat laporan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- Bahwa berawal dari sekira bulan September 2024, Terdakwa mulai bermain judi online dan membuat akun untuk permainan judi online tersebut di situs web yang bernama www.55five.com dan mulai melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena di awal mendapat keuntungan, maka Terdakwa memberanikan diri untuk meningkatkan deposit hingga mencapai ratusan juta rupiah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, ketika saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku Branch Officer & Service Manager (BOSM) yang merupakan atasan langsung Terdakwa sedang bertugas ke luar Kantor, Terdakwa memerlukan otorisasi untuk melayani nasabah. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz untuk dapat melakukan otorisasi terhadap transaksi Nasabah, lalu saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz memberikan User Name dan Password aplikasi EXA miliknya kepada Terdakwa, sehingga dengan User Name dan Password milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM tersebut, Terdakwa dapat melakukan otorisasi tugas operasional yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Branch Manager (BM) dan Branch Officer & Service Manager (BOSM) yaitu antara lain otorisasi pembukaan rekening, otorisasi penutupan deposito, otorisasi transaksi di atas limit teller dan transaksi keuangan lainnya yang memerlukan otorisasi.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2025, karena Terdakwa tidak memiliki dana sendiri untuk bermain judi online, Terdakwa membuat/mengisi slip setoran tunai tanpa adanya uang secara fisik sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin lalu menyerahkan nya kepada saksi Cut Nadia Balqis selaku teller untuk diproses dengan janji uangnya nanti akan diserahkan. Awalnya saksi Cut Nadia Balqis tidak berani memproses permintaan Terdakwa tersebut, namun

Hal. 19 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terus bolak balik menanyakannya, dan karena kedudukan Terdakwa lebih senior darai saksi Cut Nadia Balqis, akhirnya saksi Cut Nadia Balqis memproses setoran tunai fiktif tersebut dan dananya masuk ke rekening Terdakwa di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu siang harinya pada jam istirahat Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan ternyata Terdakwa mengalami kekalahan, sehingga Terdakwa panik dan kebingungan untuk menutupi setoran fiktif yang telah dibuatnya tersebut. Akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mencairkan deposito salah satu nasabah atas nama Bardati Aini dengan Nomor Deposito : 7000000205340127 dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa membuka aplikasi EXA dengan menggunakan User Name dan Parword miliknya lalu memilih menu Penutupan Rekening, setelah mengisi data-data nasabah Bardati Aini, lalu Terdakwa melakukan Submit dan secara otomatis diteruskan ke akun EXA saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM untuk diotorisasi. Oleh karena Terdakwa telah mengetahui User Name dan Password akun EXA milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM, Terdakwa membuka akun EXA milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM dan melakukan otorisasi terhadap penutupan deposito milik saksi Bardati Aini dan pencairan dana deposito masuk ke rekening Tabungan Pencairan Pokok milik saksi Bardati Aini di nomor rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah memastikan dana deposito masuk ke rekening tabungan milik saksi Bardati Aini, lalu Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Bardati Aini selaku nasabah, Terdakwa membuat/mengisi voucher/slip Aplikasi Penarikan No. 3174655 tanggal 11 April 2025, Nomor Rekening : 1999999038 dengan jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan saksi Bardati Aini dan menyerahkannya kepada saksi Cut Nadia Balqis untuk memprosesnya. Lalu saksi Cut Nadia Balqis memproses pencairannya, dimana atas arahan Terdakwa rincian penggunaan uangnya yaitu : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menutupi setoran fiktif yang Terdakwa buat pagi harinya, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) Terdakwa meminta saksi Cut Nadia Balqis untuk disetorkan ke No. Rek.: 1809197111 atas nama Kurniawati (ibu Terdakwa) dan No. Rek.: 1818040411 atas nama Zhafira

Hal. 20 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azaahra Aditya (Anak Terdakwa) dan telah disalahgunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada tanggal 28 April 2025 melalui aplikasi User milik Terdakwa, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan nasabah atas nama Yusidasanti, Terdakwa membuka blokir tabungan nasabah atas nama Yusidasanti yang sebelumnya terblokir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena saksi Yusidasanti sedang mengikuti Program Rezeki Berkah yang merupakan program PT. BSI yang saat itu diselenggarakan di Regional Office 1 (RO 1) Aceh dengan ketentuan nasabah harus menempatkan uang dalam rekening tabungannya dalam keadaan terblokir dengan jangka waktu tertentu (1 tahun) dan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Setelah Terdakwa membuka blokir rekening milik saksi Yusidasanti tanpa izin dan sepengetahuan nasabah, Terdakwa mengisi voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174334 tanggal 28 April 2025, No.Rek: 1969191969 an. Yusidasanti dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada teller Sdri. Cut Nadia Balqis untuk diproses tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah, dimana uangnya telah Terdakwa salahgunakan untuk bermain judi online dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada tanggal 06 Mei 2025 Terdakwa kembali kehabisan modal untuk bermain judi online, lalu timbul niat Terdakwa untuk mencairkan deposito atas nama Drs. A.Q. Jaelani senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk memuluskan niatnya, mula-mula Terdakwa membuka/membuat rekening baru dengan menggunakan Customer Identity File (CIF) milik saksi Drs. A.Q. Jaelani tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Drs. A.Q. Jaelani serta tanpa formulir permohonan pembukaan rekening dengan menggunakan aplikasi EXA. Setelah input data selesai, Terdakwa membuka aplikasi EXA dengan menggunakan User Name dan Password milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM untuk otorisasi pembukaan rekening tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz. Setelah rekening baru atas nama saksi Drs. A.Q. Jaelani berhasil Terdakwa buat dengan Nomor Rekening : 7307979262, Terdakwa mengaktifkan satu buah Kartu ATM dengan Nomor 4043 0597 0425 1781, sementara buku tabungan tidak terdakwa cetak. Selanjutnya Terdakwa melakukan perubahan data deposito milik saksi Drs. A.Q. Jaelani dimana semula Rekening Pencairan pokok Deposito di No. Rek.: 1056417148 an. Drs. A.Q. Jaelani

Hal. 21 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



yang merupakan rekening asli milik saksi Drs. A.Q. Jaelani menjadi No.Rek.: 7307979262 atas nama Drs. A.Q. Jaelani (rekening palsu) yang baru Terdakwa buat, lalu Terdakwa menekan tombol Submit untuk otorisasi BOSM. Oleh karena Terdakwa sudah tahu User Name dan Password akun EXA milik saksi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM, Terdakwa membuka akun EXA saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz lalu melakukan otorisasi terhadap perubahan data nasabah atas nama Drs. A.Q. Jaelani tersebut. Setelah perubahan nomor rekening Pencairan pokok deposito berhasil terdakwa ubah, lalu Terdakwa mulai memproses pencairan pokok deposito melalui aplikasi EXA dengan menggunakan akun miliknya, lalu memilih menu penutupan rekening selanjutnya memilih break deposito dan memasukkan rekening deposito milik saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan No. 7000000198457064 an. Drs. A.Q. Jaelani selanjutnya menekan tombol Submit yang secara otomatis memerlukan otorisasi dari saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM. Oleh karena Terdakwa sudah tahu User Name dan Password akun EXA milik saksi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM, Terdakwa melakukan otorisasi terhadap penutupan deposito tersebut tanpa ijin dari saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz, sehingga dana pencairan depotito masuk ke rekening palsu Drs. A.Q. Jaelani yang baru Terdakwa buat dengan nomor rekening 7307979262 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memindahkan dana pencairan deposito tersebut ke rekening milik Terdakwa di Bank BSI dengan nomor rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu :

- Tanggal 06 Mei 2025 pukul 16.46 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Tanggal 07 Mei 2025 pukul 05.23 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan
- Tanggal 08 Mei 2025 pukul 08.11 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

dan uangnya telah Terdakwa salahgunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah dengan No.Rek: 7309196068 an. Suryani dengan melakukan otorisasi tanpa ijin terhadap pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui,

Hal. 22 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Gold Debit Visa Nomor: 4043 0570 2491 5796. Selanjutnya mengubah sistem informasi deposito nasabah tersebut melalui aplikasi EXA dari rekening pencairan pokok yang asli dengan No. Rek.: 1054388008 an. Suryani menjadi Rekening pencairan Pokok: 7309196068 an. Suryani (palsu) yang baru Terdakwa buat. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan Deposito an. Suryani dengan No.Seri: AB 00014040 No.Deposito: 7000000205929608 melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi, sehingga pada tanggal 19 Mei 2025 pencairan pokok nasabah tersebut masuk ke rekening pencairan pokok yang telah Terdakwa ubah di no. Rek.: 7309196068 an. Suryani (rekening palsu) sehingga Terdakwa dapat menguasai uang pencairan dari penutupan deposito milik nasabah atas nama Suryani tersebut sejumlah Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), lalu dari rekening palsu Suryani tersebut Terdakwa Transfer ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebanyak Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa salahgunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah dengan No.Rek: 7309340568 an. Satria Wicaksana (rekening palsu) dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0155. Selanjutnya Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah atas nama Satria Wicaksana tersebut tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan No. Rek.: 3123282999 an. Satria Wicaksana menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat di No. Rek.: 7309340568 an. Satria Wicaksana. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pada tanggal 20 Mei 2025 pencairan

Hal. 23 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok nasabah tersebut masuk ke rekening pencairan pokok yang telah Tersangka ubah di No. Rek.: 7309340568 an. Satria Wicaksana sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga Tersangka dapat menguasai uang pencairan dari penutupan deposito milik nasabah tersebut. Setelah pencairan pokok deposito masuk ke No. Rek.: 7309340568 (palsu) an. Satria Wicaksana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa melakukan transaksi penarikan melalui teller Sdri. Cut Nadia Balqis dengan menggunakan voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 dari Rekening : 7309340568 an. Satria Wicaksana dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diproses tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah, lalu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Bank Jago No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Bank BSI No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin dan uangnya telah Terdakwa salahgunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

➤ Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah (rekening palsu) dengan No.Rek: 7309534438 an. Azaliah dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwornya, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0163. Lalu Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan nomor rekening : 1058479337 an. Azaliah menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat dengan Nomor rekening : 7309534438 an. Azaliah. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Tersangka dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pada tanggal 21 Mei 2025 pencairan pokok nasabah tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masuk ke rekening pencairan pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat dengan Nomor rekening : 7309534438 an. Azaliah, lalu dari rekening palsu Azaliah tersebut, Terdakwa Transfer ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke

Hal. 24 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa salahgunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah (rekening palsu) dengan No.Rek: 7309534907 an. Ahmadi dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0171. Lalu Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah atas nama Ahmadi tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan No. Rek.: 1053922496 atas nama Ahmadi menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat yang Terdakwa kuasai dengan nomor rekening : 7309534907 an. Ahmadi. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi tanpa ijin sehingga pada tanggal 21 Mei 2025 pencairan pokok nasabah atas nama Ahmadi tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pencairan pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat yang Terdakwa kuasai dengan nomor rekening : 7309534907 an. Ahmadi. Lalu dari rekening palsu Ahmadi tersebut, Terdakwa Transfer kembali ke rekening sebagai berikut :

- Tanggal 21 Mei 2025 pukul 15.07 WIB ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah); dan
- Tanggal 22 Mei 2025 pukul 09.08 WIB ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

dan uangnya telah Terdakwa salahgunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

➤ Tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam rekening saksi Meliza Anggraini dengan No. Rek. 1051364984 an. Meliza Anggraini dengan alasan untuk menerima uang ayahnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan kalau pakai rekening Terdakwa sendiri

Hal. 25 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi pertanyaan atasannya (BOSM), padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa berniat untuk menampung dana hasil setoran fiktif (setoran yang tidak ada uang fisiknya). Setelah mendapatkan nomor rekening milik saksi Meliza Anggraini, Terdakwa meminta kepada teller yaitu saksi Icha Febriana Kesuma untuk membantu Terdakwa memproses setoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa adanya uang tunai untuk disetorkan ke rekening 1051364984 atas nama Meliza Anggraini (teman Terdakwa) dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan uangnya atau mengembalikannya di siang hari. Oleh karena saksi Icha Febriana Kesuma masih berstatus tenaga kontrak dan Terdakwa lebih senior, maka saksi Icha Febriana Kesuma memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dan memproses setoran tunai fiktif sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening No. Rek. 1051364984 an. Meliza Anggraini pada Bank BSI. Setelah uang masuk ke rekening Meliza Anggraini, lalu atas perintah Terdakwa, Meliza Anggraini mentransfer ke rekening saksi Dinda Nabila pada Bank BSI dengan No. Rek. 7158809367 sebesar Rp. 299.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dan ke rekening Terdakwa pada Bank Jago dengan No. rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian uang yang masuk ke rekening Dinda Nabila sejumlah Rp. 299.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), saksi Dinda Nabila, atas perintah Terdakwa mentransfer ke rekening BSI No. Rek. 7293729373 an. Maulia Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bang Jago dengan No. rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin dan digunakan untuk bermain judi online. Namun ternyata permainan judi online tersebut Terdakwa kalah sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menutupi setoran fiktif yang dibuat di pagi ahrianya. Lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabungan milik nasabah atas nama Saksi Yulianti untuk mengganti kas teller (setoran fiktif) dengan cara tanpa sepengetahuan dan izin saksi Yulianti, Terdakwa membuka rekening baru milik dengan menggunakan CIF (Customer Identity File) dan berhasil membuat rekening dengan No.Rek: 7310298788 an. Yulianti (rekening palsu) sebagai rekening untuk overbooking (pemindahbukuan) dari rekening milik Sdri. Yulianti yang sebenarnya. Lalu pada sore hari sekira pukul 15.33 WIB Terdakwa membuat/mengisi Voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174344 tanggal 27

Hal. 26 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025, No.Rek: 1051989593 an. Yulianti dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan saksi Yulianti, dimana uangnya untuk mengganti setoran fiktif yang Terdakwa buat di pagi harinya. Selanjutnya Terdakwa juga membuat Voucher/slip Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso No: 644175 tanggal 27 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari No.Rek: 1051989593 an. Yulianti yang asli ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yulianti No. Rek: 7310298788 (rekening palsu), dengan memalsukan tanda tangan saksi Yulianti. Kemudian dari rekening palsu Yulianti Terdakwa Transfer ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing :

- Tanggal 27 Mei 2025 pukul 18.11 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
- Tanggal 28 Mei 2025 pukul 10.16 WIB sebesar 49.000,000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

dan uangnya telah Terdakwa salahgunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 66 ayat (3) pada Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah, dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Maulina Ismunanda Amiruddin binti Amiruddin, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025, hari Senin tanggal 28 April 2025, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, hari Senin tanggal 19 Mei 2025, Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, dan hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Surapati Nomor 45 Kelurahan Kota Atas Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Hal. 27 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 04/03621-SK/HC-BSI tanggal 15 Mei 2024 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) yang ditandatangani oleh Human Capital Business Partner PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, sejak tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa Maulina Ismunanda Amiruddin binti Amiruddin (selanjutnya disebut Terdakwa) ditetapkan dan ditugaskan sebagai Customer Service Representative – KCP Sabang 3 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan aktifitas layanan pembukaan dan penutupan rekening kepada nasabah dan calon nasabah.
 2. Menyerahkan dokumen berharga Bank kepada nasabah berupa Buku Tabungan, kartu ATM, Bilyet Deposito dan lainnya.
 3. Melakukan aktifitas layanan penggunaan e-channel dan tranSaksi lainnya kepada nasabah.
 4. Memproses tranSaksi haji dan umroh.
 5. Melakukan aktifitas cross selling produk dana, jasa dan pembiayaan.
 6. Memelihara persediaan dokumen berharga.
 7. Melakukan dan memproses penyelesaian pengaduan nasabah.
 8. Melakukan penginputan dan maintenance data nasabah.
 9. Membuat laporan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- Bahwa berawal dari sekira bulan September 2024, Terdakwa mulai bermain judi online dan membuat akun untuk permainan judi online tersebut di situs web yang bernama www.55five.com dan mulai melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena di awal mendapat keuntungan, maka Terdakwa memberanikan diri untuk meningkatkan deposit hingga mencapai ratusan juta rupiah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, ketika saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku Branch Officer & Service Manager (BOSM) yang merupakan atasan langsung Terdakwa sedang bertugas ke luar Kantor, Terdakwa memerlukan otorisasi untuk melayani nasabah. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz untuk dapat melakukan otorisasi terhadap transaksi Nasabah, lalu saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz memberikan User Name dan Password aplikasi EXA

Hal. 28 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada Terdakwa, sehingga dengan User Name dan Password milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM tersebut, Terdakwa dapat melakukan otorisasi tugas operasional yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Branch Manager (BM) dan Branch Officer & Service Manager (BOSM) yaitu antara lain otorisasi pembukaan rekening, otorisasi penutupan deposito, otorisasi transaksi di atas limit teller dan transaksi keuangan lainnya yang memerlukan otorisasi.

➤ Bahwa pada tanggal 11 April 2025, karena Terdakwa tidak memiliki dana sendiri untuk bermain judi online, Terdakwa membuat/mengisi slip setoran tunai tanpa adanya uang secara fisik sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin lalu menyerahkan nya kepada saksi Cut Nadia Balqis selaku teller untuk diproses dengan janji uangnya nanti akan diserahkan. Awalnya saksi Cut Nadia Balqis tidak berani memproses permintaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa terus bolak balik menanyakannya, dan karena kedudukan Terdakwa lebih senior dari saksi Cut Nadia Balqis, akhirnya saksi Cut Nadia Balqis memproses setoran tunai fiktif tersebut dan dananya masuk ke rekening Terdakwa di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu siang harinya pada jam istirahat Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan ternyata Terdakwa mengalami kekalahan, sehingga Terdakwa panik dan kebingungan untuk menutupi setoran fiktif yang telah dibuatnya tersebut. Akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mencairkan deposito salah satu nasabah atas nama Bardati Aini dengan Nomor Deposito : 7000000205340127 dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mula-mula Terdakwa membuka aplikasi EXA dengan menggunakan User Name dan Password miliknya lalu memilih menu Penutupan Rekening, setelah mengisi data-data nasabah Bardati Aini, lalu Terdakwa melakukan Submit dan secara otomatis diteruskan ke akun EXA saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM untuk diotorisasi. Oleh karena Terdakwa telah mengetahui User Name dan Password akun EXA milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM, Terdakwa membuka akun EXA milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM dan melakukan otorisasi terhadap penutupan deposito milik saksi Bardati Aini dan pencairan dana deposito masuk ke rekening Tabungan Pencairan Pokok milik

Hal. 29 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bardati Aini di nomor rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah memastikan dana deposito masuk ke rekening tabungan milik saksi Bardati Aini, lalu Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Bardati Aini selaku nasabah, Terdakwa membuat/mengisi voucher/slip Aplikasi Penarikan No. 3174655 tanggal 11 April 2025, Nomor Rekening : 1999999038 dengan jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan saksi Bardati Aini dan menyerahkannya kepada saksi Cut Nadia Balqis untuk memprosesnya. Lalu saksi Cut Nadia Balqis memproses pencairannya, dimana atas arahan Terdakwa rincian penggunaan uangnya yaitu : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menutupi setoran fiktif yang Terdakwa buat pagi harinya, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) Terdakwa meminta saksi Cut Nadia Balqis untuk disetorkan ke No. Rek.: 1809197111 atas nama Kurniawati (ibu Terdakwa) dan No. Rek.: 1818040411 atas nama Zhafira Azaahra Aditya (Anak Terdakwa) dan telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada tanggal 28 April 2025 melalui aplikasi User milik Terdakwa, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan nasabah atas nama Yusidasanti, Terdakwa membuka blokir tabungan nasabah atas nama Yusidasanti yang sebelumnya terblokir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena saksi Yusidasanti sedang mengikuti Program Rezeki Berkah yang merupakan program PT. BSI yang saat itu diselenggarakan di Regional Office 1 (RO 1) Aceh dengan ketentuan nasabah harus menempatkan uang dalam rekening tabungannya dalam keadaan terblokir dengan jangka waktu tertentu (1 tahun) dan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa membuka blokir rekening milik saksi Yusidasanti tanpa izin dan sepengetahuan nasabah, Terdakwa mengisi voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174334 tanggal 28 April 2025, No.Rek: 1969191969 an. Yusidasanti dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada teller Sdri. Cut Nadia Balqis untuk diproses tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah, dimana setelah menerima uang Terdakwa menghabiskannya untuk bermain judi online dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada tanggal 06 Mei 2025 Terdakwa kembali kehabisan modal untuk bermain judi online, lalu timbul niat Terdakwa untuk mencairkan deposito atas nama Drs. A.Q. Jaelani senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

Hal. 30 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah). Untuk memuluskan niatnya, mula-mula Terdakwa membuka/membuat rekening baru dengan menggunakan Customer Identity File (CIF) milik saksi Drs. A.Q. Jaelani tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Drs. A.Q. Jaelani serta tanpa formulir permohonan pembukaan rekening dengan menggunakan aplikasi EXA. Setelah input data selesai, Terdakwa membuka aplikasi EXA dengan menggunakan User Name dan Password milik saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM untuk otorisasi pembukaan rekening tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz. Setelah rekening baru atas nama saksi Drs. A.Q. Jaelani berhasil Terdakwa buat dengan Nomor Rekening : 7307979262, Terdakwa mengaktifkan satu buah Kartu ATM dengan Nomor 4043 0597 0425 1781, sementara buku tabungan tidak terdakwa cetak. Selanjutnya Terdakwa melakukan perubahan data deposito milik saksi Drs. A.Q. Jaelani dimana semula Rekening Pencairan pokok Deposito di No. Rek.: 1056417148 an. Drs. A.Q. Jaelani yang merupakan rekening asli milik saksi Drs. A.Q. Jaelani menjadi No.Rek.: 7307979262 atas nama Drs. A.Q. Jaelani (rekening palsu) yang baru Terdakwa buat, lalu Terdakwa menekan tombol Submit untuk otorisasi BOSM. Oleh karena Terdakwa sudah tahu User Name dan Password akun EXA milik saksi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM, Terdakwa membuka akun EXA saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz lalu melakukan otorisasi terhadap perubahan data nasabah atas nama Drs. A.Q. Jaelani tersebut. Setelah perubahan nomor rekening Pencairan pokok deposito berhasil terdakwa ubah, lalu Terdakwa mulai memproses pencairan pokok deposito melalui aplikasi EXA dengan menggunakan akun miliknya, lalu memilih menu penutupan rekening selanjutnya memilih break deposito dan memasukkan rekening deposito milik saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan No. 7000000198457064 an. Drs. A.Q. Jaelani selanjutnya menekan tombol Submit yang secara otomatis memerlukan otorisasi dari saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM. Oleh karena Terdakwa sudah tahu User Name dan Password akun EXA milik saksi saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM, Terdakwa melakukan otorisasi terhadap penutupan deposito tersebut tanpa ijin dari saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz, sehingga dana pencairan depotito masuk ke rekening palsu Drs. A.Q. Jaelani yang baru Terdakwa buat dengan nomor rekening 7307979262 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 31 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa memindahkan dana pencairan deposito tersebut ke rekening milik Terdakwa di Bank BSI dengan nomor rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu :

- Tanggal 06 Mei 2025 pukul 16.46 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Tanggal 07 Mei 2025 pukul 05.23 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan
- Tanggal 08 Mei 2025 pukul 08.11 WIB sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

dan telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah dengan No.Rek: 7309196068 an. Suryani dengan melakukan otorisasi tanpa ijin terhadap pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Gold Debit Visa Nomor: 4043 0570 2491 5796. Selanjutnya mengubah sistem informasi deposito nasabah tersebut melalui aplikasi EXA dari rekening pencairan pokok yang asli dengan No. Rek.: 1054388008 an. Suryani menjadi Rekening pencairan Pokok: 7309196068 an. Suryani (palsu) yang baru Terdakwa buat. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan Deposito an. Suryani dengan No.Seri: AB 00014040 No.Deposito: 7000000205929608 melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi, sehingga pada tanggal 19 Mei 2025 pencairan pokok nasabah tersebut masuk ke rekening pencairan pokok yang telah Terdakwa ubah di no. Rek.: 7309196068 an. Suryani (rekening palsu) sehingga Terdakwa dapat menguasai uang pencairan dari penutupan deposito milik nasabah atas nama Suryani tersebut sejumlah Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), lalu dari rekening palsu Suryani tersebut Terdakwa Transfer ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebanyak Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

Hal. 32 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah dengan No.Rek: 7309340568 an. Satria Wicaksana (rekening palsu) dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0155. Selanjutnya Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah atas nama Satria Wicaksana tersebut tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan No. Rek.: 3123282999 an. Satria Wicaksana menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat di No. Rek.: 7309340568 an. Satria Wicaksana. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pada tanggal 20 Mei 2025 pencairan pokok nasabah tersebut masuk ke rekening pencairan pokok yang telah Tersangka ubah di No. Rek.: 7309340568 an. Satria Wicaksana sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga Tersangka dapat menguasai uang pencairan dari penutupan deposito milik nasabah tersebut. Setelah pencairan pokok deposito masuk ke No. Rek.: 7309340568 (palsu) an. Satria Wicaksana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa melakukan transaksi penarikan melalui teller Sdri. Cut Nadia Balqis dengan menggunakan voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 dari Rekening : 7309340568 an. Satria Wicaksana dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diproses tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah, lalu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Bank Jago No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Bank BSI No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.
- Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah (rekening palsu) dengan No.Rek: 7309534438 an. Azaliah dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum

Hal. 33 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0163. Lalu Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan nomor rekening : 1058479337 an. Azaliah menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat dengan Nomor rekening : 7309534438 an. Azaliah. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Tersangka dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pada tanggal 21 Mei 2025 pencairan pokok nasabah tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masuk ke rekening pencairan pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat dengan Nomor rekening : 7309534438 an. Azaliah, lalu dari rekening palsu Azaliah tersebut, Terdakwa Transfer ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa membuka rekening baru tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah (rekening palsu) dengan No.Rek: 7309534907 an. Ahmadi dengan melakukan otorisasi pembukaan rekening melalui user BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya, dengan hanya membentuk rekening dan 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Visa Nomor: 4043 0597 0425 0171. Lalu Terdakwa mengubah sistem informasi deposito nasabah atas nama Ahmadi tersebut melalui aplikasi EXA dari Rekening Pencairan Pokok yang asli dengan No. Rek.: 1053922496 atas nama Ahmadi menjadi Rekening pencairan Pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat yang Terdakwa kuasai dengan nomor rekening : 7309534907 an. Ahmadi. Selanjutnya Terdakwa melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA milik Terdakwa dan membuka aplikasi EXA melalui user Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra bin (Alm.) Azwar Aziz selaku BOSM yang telah Terdakwa ketahui passwordnya dan melakukan otorisasi tanpa ijin sehingga pada tanggal 21 Mei 2025 pencairan pokok nasabah atas nama Ahmadi tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pencairan pokok yang palsu yang baru Terdakwa buat yang Terdakwa kuasai dengan

Hal. 34 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 7309534907 an. Ahmadi. Lalu dari rekening palsu Ahmadi tersebut, Terdakwa Transfer kembali ke rekening sebagai berikut :

- Tanggal 21 Mei 2025 pukul 15.07 WIB ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah); dan
- Tanggal 22 Mei 2025 pukul 09.08 WIB ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

➤ Tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam rekening saksi Meliza Anggraini dengan No. Rek. 1051364984 an. Meliza Anggraini dengan alasan untuk menerima uang ayahnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan kalau pakai rekening Terdakwa sendiri akan menjadi pertanyaan atasannya (BOSM), padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa berniat untuk menampung dana hasil setoran fiktif (setoran yang tidak ada uang fisiknya). Setelah mendapatkan nomor rekening milik saksi Meliza Anggraini, Terdakwa meminta kepada teller yaitu saksi Icha Febriana Kesuma untuk membantu Terdakwa memproses setoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa adanya uang tunai untuk disetorkan ke rekening 1051364984 atas nama Meliza Anggraini (teman Terdakwa) dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan uangnya atau mengembalikannya di siang hari. Oleh karena saksi Icha Febriana Kesuma masih berstatus tenaga kontrak dan Terdakwa lebih senior, maka saksi Icha Febriana Kesuma memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dan memproses setoran tunai fiktif sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening No. Rek. 1051364984 an. Meliza Anggraini pada Bank BSI. Setelah uang masuk ke rekening Meliza Anggraini, lalu atas perintah Terdakwa, Meliza Anggraini mentransfer ke rekening saksi Dinda Nabila pada Bank BSI dengan No. Rek. 7158809367 sebesar Rp. 299.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dan ke rekening Terdakwa pada Bank Jago dengan No. rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian uang yang masuk ke rekening Dinda Nabila sejumlah Rp. 299.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), saksi Dinda Nabila, atas perintah Terdakwa mentransefer ke rekening BSI No. Rek. 7293729373 an. Maulia Ismunanda

Hal. 35 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin sebesar Rp. 298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bang Jago dengan No. rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin dan digunakan untuk bermain judi online. Namun ternyata permainan judi online tersebut Terdakwa kalah sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menutupi setoran fiktif yang dibuat di pagi ahrianya. Lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabungan milik nasabah atas nama Saksi Yulianti untuk mengganti kas teller (setoran fiktif) dengan cara tanpa sepengetahuan dan izin saksi Yulianti, Terdakwa membuka rekening baru milik dengan menggunakan CIF (Customer Identity File) dan berhasil membuat rekening dengan No.Rek: 7310298788 an. Yulianti (rekening palsu) sebagai rekening untuk overbooking (pemindahbukuan) dari rekening milik Sdri. Yulianti yang sebenarnya. Lalu pada sore hari sekira pukul 15.33 WIB Terdakwa membuat/mengisi Voucher/slip Aplikasi Penarikan No: 3174344 tanggal 27 Mei 2025, No.Rek: 1051989593 an. Yulianti dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan saksi Yulianti, dimana uangnya untuk mengganti setoran fiktif yang Terdakwa buat di pagi harinya. Selanjutnya Terdakwa juga membuat Voucher/slip Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso No: 644175 tanggal 27 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari No.Rek: 1051989593 an. Yulianti yang asli ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yulianti No. Rek: 7310298788 (rekening palsu), dengan memalsukan tanda tangan saksi Yulianti. Kemudian dari rekening palsu Yulianti Terdakwa Transfer ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan No. Rek. 7293729373 atas nama Maulina Ismunanda Amiruddin sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan No. Rek. 100731598193 an. Maulina Ismunanda Amiruddin sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing :

- Tanggal 27 Mei 2025 pukul 18.11 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
- Tanggal 28 Mei 2025 pukul 10.16 WIB sebesar 49.000,000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan Terdakwa lainnya

Hal. 36 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo 86 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cut Nadia Balqish Binti Teuku Nurul Qamar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara;
 - Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai teller pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) peserta Pemagangan Bibit BSI tahun 2024 hingga 2025;
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan meminta Saksi memproses transaksi setoran namun tidak disertai uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.21 WIB Terdakwa kembali menyerahkan voucher/slip aplikasi penarikan dari No. Rekening 1999999038 an. Bardati Aini dengan jumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah) sambil mengatakan "tidak apa-apa, ini untuk menutupi yang tadi pagi";
 - Bahwa Saksi mengetahui transaksi tersebut tidak dibenarkan, Saksi bersedia menjalankan transaksi yang diminta oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa bolak-balik mendatangi Saksi dan Saksi merasa tertekan sehingga memproses transaksi tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi setidaknya sudah 2 (dua) kali Saksi memproses permintaan Terdakwa untuk menjalankan transaksi tanpa disertai uang tunai dan Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan karena Saksi takut pada Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 3 Juni 2025 di PT. BSI KCP Sabang 3 Saksi melihat salah satu nasabah PT. BSI KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang

Hal. 37 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas) yang Saksi ketahui bernama Saksi Yulianti datang ke kantor PT BSI KCP Sabang 3 untuk melakukan print buku tabungan melalui Saksi Icha Febriana Kesuma dan melihat sisa saldo pada buku tabungan berkurang nasabah tersebut komplain dan menyampaikan bahwa saldonya dalam rekening tersebut telah hilang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang transaksinya oleh nasabah merasa tidak pernah dilakukan, Saksi Icha Febriana Kesuma mengarahkan nasabah yang komplain tersebut kepada Customer Service (CS) yaitu Terdakwa untuk ditangani permasalahannya. Pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba di PT. BSI KCP Sabang 3 bersama Saksi Icha Febriana Kesuma, setibanya di kantor sudah ada Terdakwa dan Saksi Budi Handriwan selaku RBCO PT. BSI RO 1 Aceh, pada malam itu yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana nasabah;

- Bahwa seingat Saksi ada 6 (enam) orang nasabah deposito dan 2 (dua) orang nasabah tabungan yang dananya disalahgunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini. Adapun yang Saksi proses atas permintaan dan desakan Terdakwa yaitu nasabah a.n Saksi Bardati Aini, Sdr. Satria Wicaksana, dan Saksi Yusidasanti;

- Bahwa alur proses penyetoran tunai pada PT. BSI KCP Sabang 3 tempat Saksi bekerja adalah sebagai berikut:

- Nasabah mengisi slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso;
- Nasabah ke meja teller dengan membawa slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso yang telah diisi dan uang tunai yang akan disetor;
- Teller menghitung jumlah fisik uang yang akan disetor oleh nasabah dan disesuaikan dengan yang dicatat pada slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso;
- Jika telah sesuai teller menginput transaksi setoran tersebut melalui aplikasi EXA;
- Jika transaksi telah berhasil slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso lembar berwarna kuning diserahkan kepada nasabah dan lembar berwarna hijau menjadi pertinggal pada teller;

Adapun alur proses penarikan pada PT. BSI KCP Sabang 3 tempat Saksi bekerja adalah sebagai berikut:

- Nasabah mengisi slip/form aplikasi penarikan;

Hal. 38 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nasabah ke meja teller dengan membawa form aplikasi penarikan yang telah diisi dan buku tabungan;
- Teller mengambil slip/form aplikasi penarikan, buku tabungan dan menyesuaikan tanda tangan nasabah pada slip dengan yang di buku tabungan;
- Jika telah sesuai teller menginput tranSaksi penarikan tersebut melalui aplikasi EXA;
- Jika transaksi telah berhasil slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso lembar berwarna putih diserahkan kepada nasabah dan lembar berwarna orange menjadi pertinggal pada teller;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi melalui teller tanpa ketahuan oleh nasabah pemilik rekening dengan memalsukan tanda tangan nasabah pada voucher (slip transaksi);
- Bahwa yang Saksi ingat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) Aplikasi Penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025, No.Rek: 1999999038 an. Bardati Aini dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi sendiri;
 - 2) Aplikasi Penarikan No: 3174334 tanggal 28 April 2025, No.Rek: 1969191969 an. Yusidasanti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan teller Saksi sendiri;
 - 3) Aplikasi Penarikan No: 3174344 tanggal 27 Mei 2025, No.Rek: 1051989593 an. Yuliati dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;
 - 4) Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso No: 644175 tanggal 27 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari No.Rek: 1051989593 an. Yuliati ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yuliati No. Rek: 7310298788 dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;
 - 5) Aplikasi Penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025, No.Rek: 7309340568 an. Satria Wicaksana dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi sendiri;
- Bahwa terhadap transaksi rekening nasabah milik Saksi Yusidasanti pada tanggal 28 April 2025 Terdakwa menyerahkan slip penarikan a.n. Nasabah Yusidasanti uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa diketahui oleh nasabah tersebut dan uang sejumlah

Hal. 39 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tidak ditarik secara tunai, tapi dijadikan sebagai kas teller, karena sebelumnya Terdakwa ada melakukan setoran fiktif yang jumlahnya tidak Saksi ingat pada sekira pukul 10.00 WIB ;

- Bahwa transaksi melalui teller memerlukan otorisasi dari BOSM, Terdakwa melakukan otorisasi transaksi tersebut dengan menggunakan user dan password Aplikasi EXA milik BOSM;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan akses user dan password Aplikasi EXA milik BOSM tersebut;
- Bahwa tidak ada ancaman bersifat fisik maupun verbal dari Terdakwa kepada Saksi saat meminta Saksi memproses transaksi tersebut namun Terdakwa mendatangi Saksi berkali-kali sehingga Saksi merasa terdesak;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendesak atau memaksa Saksi dalam melakukan setoran fiktif tersebut;

2. Icha Febriana Kesuma Binti Darma Kesuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai teller pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) peserta Pemagangan Bibit BSI tahun 2024 hingga 2025. Adapun uraian tugas Saksi adalah melaksanakan transaksi setoran, melaksanakan penarikan tunai untuk nasabah, melakukan tranfer tunai dan non tunai, melaksanakan transaksi *overbooking* (pemindahbukuan) antar bank dan bank lainnya, dan melaksanakan transaksi valuta asing;
- Bahwa limit yang dapat Saksi proses selaku Bibit/Teller pada PT. BSI KCP Sabang 3 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika limit di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka harus ada otorisasi dari BOSM;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 sekira pagi hari Terdakwa menemui Saksi dan menyuruh Saksi untuk melakukan penyetoran uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memberikan vocher/slip setoran tunai dengan setoran senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun fisik uang tidak diberikan (setoran fiktif) tujuan penerima menggunakan nomor rekening 1051364984 a.n Meliza Anggreini, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “uang yang akan di setorkan mana kak?”, Terdakwa menjawab “setor saja dulu dek, nanti sore kakak ganti, nanti kakak tarik uang dari rekening kakak, kakak kasi sama adek uangnya.” Setelah Saksi menerima vocher/slip setoran dari Terdakwa Saksi tidak langsung menjalankan apa yang disuruh olehnya, namun ianya beberapa kali kembali ke meja Saksi dan bertanya kepada Saksi “sudah dijalankan dek” sehingga Saksi terpaksa melakukan hal tersebut karena Saksi seorang karyawan kontrak dan tidak berani untuk tidak menjalankan. Setelah Saksi input setoran melalui aplikasi EXA kemudian Saksi melihat pada akun EXA milik Saksi sudah diotorisasi oleh akun BOSM dan saat itu dapat Saksi pastikan yang melakukan otorisasi pada saat itu bukan BOSM namun Terdakwa yang lakukan karena ianya yang memberitahukan kepada Saksi sudah di otorisasi olehnya. Setelah Saksi lakukan setoran fiktif tersebut pada jam 13.16 WIB, kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke teller menyerahkan slip penarikan berwarna kuning dengan jumlah penarikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan slip *overbooking* (pemindahbukuan) berwarna hijau sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah terisi dan bertanda tangan nasabah atas nama nasabah Sdri. Yulianti untuk dilakukan penarikan dan pemindahbukuan. Namun Saksi menolak dan mengatakan “nanti kak ya saya sedang layani nasabah”, lalu Terdakwa mengatakan “nanti dijalankan dek ya”, kemudian Terdakwa pergi dan selang beberapa waktu kembali lagi dan menanyakan “apakah sudah dijalani” dan Saksi menjawab “belum kak” kemudian Saksi menanyakan “ada orangnya kak?” dan Terdakwa menjawab “jalani aja dulu dek” namun Saksi tetap tidak menghiraukan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan saat itu Saksi sedang melayani nasabah dikarenakan Terdakwa sudah bolik-balik dan memaksa Saksi untuk menjalankan transaksi penarikan tersebut yang membuat Saksi tertekan sehingga Saksi menjalankan transaksi dengan penuh tekanan, setelah dijalankan transaksi (posting), Saksi menunggu otorisasi dari BOSM lalu muncul pemberitahuan sudah terotorisasi secara bersamaan antara penarikan dan *overbooking* (pemindahbukuan) melalui Aplikasi EXA namun Saksi tidak mengetahui

Hal. 41 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengotorisasinya yang seharusnya dilakukan oleh Saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra selaku BOSM untuk membuka Aplikasi EXA tersebut. Setelah selesai diotorisasi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk menutupi setoran yang telah diambil tadi pagi dan kemudian Saksi melakukan *Overbooking* (pemindahbukuan) dari nomor rekening: 1051989593 a.n Yuliati ke nomor rekening: 7310298788 atas nama Yuliati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi tersebut tidak dibenarkan, namun Saksi bersedia menjalankan transaksi yang diminta oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa bolak-balik datangi Saksi dan Saksi merasa tertekan sehingga memproses transaksi tersebut;

- Bahwa seingat Saksi setidaknya sekali Saksi memproses permintaan Terdakwa untuk menjalankan transaksi tanpa disertai uang tunai dan Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan karena Saksi takut pada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2025 di PT. BSI KCP Sabang 3 datang nasabah atas nama Saksi Yuliati untuk melakukan penarikan dana sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi memproses penarikan tersebut sampai dengan selesai, kemudian Saksi print buku tabungannya lalu Saksi Yuliati melihat saldo yang ada di tabungannya tersisa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang membuat Saksi Yuliati bertanya kepada Saksi “coba dilihat dulu kenapa saldo rekening saya cuma Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), seharusnya saldo di tabungan sekitar lima ratusan juta rupiah”, lalu Saksi menanyakan “apakah ibu ada transaksi lain”, Saksi Yuliati menjawab “tidak ada”, kemudian Saksi melihat ditransaksi user Saksi Cut Nadia Balqis tidak ditemukan transaksi lain, selanjutnya Saksi membuka user Saksi dan ditemukan transaksi atas nama Saksi Yuliati dipenarikan tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan *overbooking* (pemindahbukuan) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi Yuliati mengatakan tidak pernah melakukan transaksi tersebut sehingga Saksi Yuliati marah, selanjutnya Saksi menjumpai Terdakwa dan menanyakan “Kak itu Bu Yuliati yang kami lakuin transaksi kemarin ya, marah-marah dia di dalam kak”, lalu Terdakwa menjawab “iya dek, bawa kemari biar kakak yang ngomong sama ibu itu”, selanjutnya Saksi membawa Saksi Yuliati untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi melanjutkan bekerja dan tidak mengetahui

Hal. 42 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 Saksi ada memproses setoran fiktif yang disuruh oleh Terdakwa, melakukan penarikan uang atas nama nasabah Saksi Yulianti tanpa ada kehadiran nasabah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) dari Nomor Rekening: 1051989593 atas nama Yulianti ke Nomor Rekening: 7370298788 atas nama Yulianti tanpa ada kehadiran nasabah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana dana nasabah Saksi Yulianti senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa alur proses penyetoran tunai pada PT. BSI KCP Sabang 3 tempat Saksi bekerja adalah sebagai berikut:

- Nasabah mengisi slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso;
- Nasabah ke meja teller dengan membawa slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso yang telah diisi dan uang tunai yang akan disetor;
- Teller menghitung jumlah fisik uang yang akan disetor oleh nasabah dan disesuaikan dengan yang dicatat pada slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso;
- Jika telah sesuai teller menginput transaksi setoran tersebut melalui aplikasi EXA;
- Jika transaksi telah berhasil slip/form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso lembar berwarna kuning diserahkan kepada nasabah dan lembar berwarna hijau menjadi pertinggal pada teller;

Adapun alur proses penarikan pada PT. BSI KCP Sabang 3 tempat Saksi bekerja adalah sebagai berikut:

- Nasabah mengisi slip/form aplikasi penarikan;
- Nasabah ke meja teller dengan membawa form aplikasi penarikan yang telah diisi dan buku tabungan;
- Teller mengambil slip/form aplikasi penarikan, buku tabungan dan menyesuaikan tanda tangan nasabah pada slip dengan yang di buku tabungan;
- Jika telah sesuai teller menginput transaksi penarikan tersebut melalui aplikasi EXA;
- Jika transaksi telah berhasil slip/form Aplikasi

Hal. 43 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso lembar berwarna putih diserahkan kepada nasabah dan lembar berwarna orange menjadi pertinggal pada teller;

- Bahwa teknis kerja teller dalam pengelolaan tambahan kas harian/modal kerja setiap harinya di awal hari kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Teller membuat dan mengisi form permintaan uang dari khasanah kepada BOSM sebagai tambahan kas awal hari/modal kerja, teller diperbolehkan tidak meminta uang khasanah dari BOSM jika di pagi hari teller telah mendapat kas harian dari setoran nasabah;
- 2) Teller wajib menyetor ke khasanah jika teller telah mendapatkan uang tunai dari setoran nasabah di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) Pada sore hari saat tutup kas teller melakukan pengecekan seluruh transaksi pada teller pada voucher/slip transaksi dan dicocokkan dengan yang tercatat pada aplikasi EXA;
- 4) Teller membuat *cash count* akhir hari yang dibuat dalam bentuk laporan microsoft excel dan BOSM cocokkan dengan data EXA milik BOSM dan BOSM juga mencocokkan data tersebut dengan menghitung jumlah fisik uang yang ada pada teller sehingga tambahan kas harian/modal kerja teller pada hari tu 0 (nol), selanjutnya jika telah sesuai dan tidak selisih uang kas harian tersebut, Saksi bersama-sama dengan teller memasukkan dan menyimpan uang tersebut dalam khazanah PT. BSI, sehingga Saksi dapat approve setoran akhir hari ke khazanah (kas besar);
- 5) Teller bersama dengan BOSM menghitung jumlah uang yang berada dalam khazanah, dengan cara menjumlahkan sisa kas khazanah sore hari itu ditambah dengan jumlah setoran akhir hari yang disetor oleh teller;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 sesuai dengan teknis kerja tersebut dan tidak ditemukan selisih dalam arus kas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana nasabah pada PT. BSI KCP Sabang 3 dengan total sejumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa yang Saksi ketahui ada 6 (enam) orang nasabah Deposito dan 2 (dua) orang nasabah tabungan PT. BSI. Adapun nama-nama nasabah yang masih Saksi ingat adalah Saksi Bardati Aini, Sdr. Satria Wicaksana, Saksi Yusidasanti, yang lain Saksi tidak ingat;

Hal. 44 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi melalui teller tanpa ketahuan oleh nasabah pemilik rekening dengan memalsukan tanda tangan nasabah pada voucher (slip transaksi);
- Bahwa transaksi melalui teller memerlukan dari BOSM, Terdakwa melakukan otorisasi transaksi tersebut dengan menggunakan user dan password Aplikasi EXA milik BOSM;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan akses user dan password Aplikasi EXA milik BOSM tersebut;
- Bahwa tidak ada ancaman bersifat fisik maupun verbal dari Terdakwa kepada saksi saat meminta saksi memproses transaksi tersebut namun Terdakwa mendatangi saksi berkali-kali sehingga saksi merasa terdesak;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendesak atau memaksa Saksi dalam melakukan setoran fiktif tersebut;

3. Hendra Julia Bin Alm. Asrul Ilyas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Sabang 3 dan Saksi adalah pelapor ke kepolisian dalam hal ini;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Branch Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) dan uraian tugas Saksi antara lain sebagai berikut:

- Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking, consumer*), pendanaan, FBI, dan *contribution margin* dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.

Hal. 45 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penandatanganan PKS dan MOU insyansi, travel umroh/dealer/tokoemas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/MoU.
 - Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
 - Memastikan implementasi aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
 - Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
 - Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional. Menindaklanjuti setiap temuan audit (internal/eksternal).
 - Menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan. Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal.
 - Memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).
 - Sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Sabang 3 dan nasabahnya dalam hal deposito dan tabungan khususnya "tunai" menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi dalam hal *approval limit* di atas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) s/d Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Non Tunai dengan *limit* di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) s/d Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Bahwa selama periode 11 April 2025 s.d 28 Mei 2025 telah terjadi tindak pidana perbankan syariah negara di Kantor PT BSI KCP Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Suropati Desa Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa bermula Saksi mengetahui tindak pidana tersebut dari pemberitahuan Sdr. Bobby Suryadi Rahmat Saputra kepada Saksi selaku Branch Manager (BM) PT. BSI KCP Sabang 3 pada tanggal 3 Juni 2025, yang mana pada hari itu ada salah satu nasabah bernama Saksi Yulianti, datang ke kantor PT BSI KCP Sabang 3 untuk melakukan penarikan tunai pada rekening tabungan PT. BSI miliknya dengan No.Rek :1051989593 an. Yulianti melalui teller Saksi Icha Febriana Kesuma, setelah dilakukan

Hal. 46 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out buku tabungan diketahui bahwa sisa saldo pada rekening tabungan nasabah tersebut telah berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana nasabah merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, yang mengakibatkan nasabah tersebut komplain, selanjutnya Saksi Icha Febriana Kesuma mengarahkan Saksi Yulianti ke Customer Service (CS) yaitu Terdakwa dan yang bersangkutan mengarahkan lagi nasabah tersebut kepada Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra, dengan menenangkannya Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra membawa nasabah tersebut ke ruangan Saksi yang berada di lantai 2 (dua) namun Saksi pada saat itu sedang berada di luar kantor, selanjutnya Saksi Bobby Suryadi Rahmat menghubungi dan meminta izin kepada Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada RBCO (Regional Business Control Officer) PT. BSI RO 1 Aceh yaitu Saksi Budi Handriwan. Sekembalinya Saksi ke kantor nasabah tersebut telah pulang dan Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra menceritakan kembali perihal apa yang terjadi pada nasabah tersebut kepada Saksi, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi Budi Handriwan pada hari itu juga langsung menuju ke Sabang untuk melaksanakan pemeriksaan, setibanya di PT. BSI KCP sabang 3 langsung memanggil Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra (BOSM), Terdakwa (CS), Saksi Icha Febriana Kesuma (Teller), dan Saksi Cut Nadia Balqis (Teller). Dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencairan dana dari rekening tanpa sepengetahuan nasabah an. Saksi Yulianti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengisi Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso dan memalsukan tanda tangan nasabah dengan nominal transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yulianti No. Rekening: 7310298788 yang dibuat dan dibuka oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah serta tanpa ada dokumen pendukung apapun baik KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun permohonan dari nasabah, rekening tersebut hanya tercatat pada aplikasi EXA dan Terdakwa hanya mengaktifkan Kartu ATM Platinum Debit Visa nomor: 4043 0597 0425 0213 tanpa adanya buku tabungan, Terdakwa juga mengisi aplikasi penarikan dan memalsukan tanda tangan nasabah dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kedua aplikasi transaksi tersebut dilakukan tanpa hadirnya nasabah dan tanpa buku tabungan yang diserahkan kepada teller yaitu Saksi Icha Febriana Kesuma

Hal. 47 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicairkan dan dipindahbukukan;

- Bahwa Aplikasi EXA adalah sistem *Branch Delivery System*(BDS) atau core banking internal yang digunakan oleh teller dan staf kantor cabang Bank Syariah Indonesia untuk memproses transaksi nasabah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan dana tabungan nasabah sebagai berikut:

- Pertama, Terdakwa melakukan *terminate*/pengakhiran program pesta hadiah tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan membuka blokir saldo rekening nasabah yang mengikuti program pesta hadiah menggunakan user dan password miliknya;

- Kedua, Terdakwa meminta teller untuk melakukan transaksi dana nasabah ke rekening lainnya tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan underlying/ dasar tiket tranSaksi yang diisi dan tandatangan nasabah yang telah direkayasa oleh Terdakwa;

- Ketiga, Pembukaan blokir saldo rekening nasabah dan transaksi pemindahbukuan dana (tabungan dan penempatan program pesta hadiah) diotorisasi oleh Terdakwa menggunakan user dan password milik BOSM yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;

- Keempat, Terdakwa menggunakan dana hasil *fraud* tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana nasabah yang telah di deposito dengan cara melakukan pencairan dana dari deposito nasabah dengan melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA miliknya dan membuka aplikasi EXA melalui user Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra selaku BOSM yang telah diketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pencairan pokok nasabah tersebut masuk ke rekening nasabah. Setelah memastikan pencairan pokok deposito telah masuk ke rekening tersebut, Terdakwa kemudian mengisi aplikasi penarikan dan memalsukan tanda tangan nasabah melalui teller tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah;

- Bahwa pemegang otorisasi aplikasi EXA dalam hal ini BOSM tidak dibenarkan memberikan user dan password kepada orang lain meskipun kepada sesama pegawai pada PT. BSI;

- Bahwa total kerugian akibat penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan 6 (enam) nasabah deposito yaitu Saksi Bardati Aini, Saksi Drs. A. Q. Jaelani, Saksi Suryani, Sdr. Satria

Hal. 48 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksana, Sdr. Ahmadi, Saksi Azaliah, dan 2 (dua) nasabah tabungan yaitu Saksi Yusidasanti, Saksi Yuliati;

- Bahwa adapun rincian penyalahgunaan dana nasabah oleh Terdakwa terhadap beberapa nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Nasabah deposito

1) Saksi Bardati Aini dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 11 April 2025;

2) Saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Mei 2025;

3) Saksi Suryani dengan nominal deposito sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 19 Mei 2025;

4) Sdr. Satria Wicaksana dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 20 Mei 2025;

5) Saksi Azaliah dengan nominal deposito sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 21 Mei 2025;

6) Sdr. Ahmadi dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2025;

B. Nasabah tabungan

1) Saksi Yusidasanti dengan nominal tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digelapkan pada tanggal 28 April 2025;

2) Saksi Yuliati dengan nominal tabungan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang digelapkan pada tanggal 28 Mei 2025;

- Bahwa penyalahgunaan dana deposito dan tabungan nasabah oleh Terdakwa dengan modus sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan pencairan dana deposito

- Sebelum melakukan pencairan deposito nasabah, Terdakwa selaku CSR (Customer Service Representative) terlebih dahulu membuka rekening tabungan baru beserta kartu ATM menggunakan CIF nasabah tanpa kehadiran dan dokumen permohonan nasabah;

Hal. 49 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum proses pencairan deposito nasabah, Terdakwa terlebih dahulu mengganti data nomor rekening tujuan pencairan deposito pada sistem EXA dengan nomor rekening tabungan baru a.n nasabah yang sudah diaktivasi sebelumnya;
- Terdakwa mencairkan dana deposito tanpa kehadiran nasabah dan asli fisik bilyet deposito dengan proses penginputan transaksi pencairan deposito menggunakan user dan password EXA miliknya;
- Terdakwa mentransaksikan dana pencairan deposito nasabah ke rekening lainnya (rekening nasabah yang dikuasanya, Bank Jago, dan BRI a.n Terdakwa) menggunakan kartu ATM a.n nasabah yang sudah diektivasi sebelumnya oleh Terdakwa);
- Proses pembukaan rekening dan aktivasi kartu ATM a.n nasabah deposito, perubahan rekening tujuan pencairan deposito, transaksi pencairan deposito diotorisasi oleh Terdakwa selaku CSR menggunakan user dan password milik Saksi Bobby Surya selaku Branch Operation and Service Manager (BOSM) KCP Sabang 3 yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;

2) Penyalahgunaan dana tabungan

- Pertama, Terdakwa melakukan *terminate*/pengakhiran program pesta hadiah tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan membuka blokir saldo rekening nasabah yang mengikuti program pesta hadiah menggunakan user dan password miliknya;
 - Kedua, Terdakwa meminta teller untuk melakukan transaksi dana nasabah ke rekening lainnya tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan underlying/ dasar tiket transaksi yang diisi dan tandatangan nasabah yang telah direkayasa oleh Terdakwa;
 - Ketiga, Pembukaan blokir saldo rekening nasabah dan transaksi pemindahbukuan dana (tabungan dan penempatan program pesta hadiah) diotorisasi oleh Terdakwa menggunakan user dan password milik BOSM yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;
 - Keempat, Terdakwa menggunakan dana hasil *fraud* tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis uang yang berjumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa namun Terdakwa pernah mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk judi online;
- Bahwa uang yang berjumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam

Hal. 50 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas juta rupiah) tersebut sudah diganti oleh PT. BSI KCP Sabang 3 kepada para nasabah yang dirugikan dengan menggunakan kas internal;

- Bahwa yang pertama mengetahui penyalahgunaan dana nasabah oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Yuliati, nasabah PT BSI KCP Sabang 3 yang melakukan transaksi penarikan pada rekening tabungannya dengan No.Rek:1051989593 an. Yuliati, setelah dilakukan *print out* buku tabungan diketahui bahwa sisa saldo pada rekening tabungan nasabah tersebut berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana nasabah merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan Saksi Budi Handriwan sebagai RBCO (Regional Business Control Officer) PT. BSI RO 1 yang melakukan pemeriksaan setelah adanya pemberitahuan BOSM adanya dugaan *fraud* pada PT. BSI KCP Sabang 3;

- Bahwa uang nasabah yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut dikirim ke rekening pribadi Terdakwa dan sebagian ke rekening keluarganya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan user dan password aplikasi EXA dari Saksi Bobby selaku BOSM pada PT. BSI KCP Sabang 3;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu

Hal. 51 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4043059704251781;

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal

Hal. 52 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir);

Hal. 53 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor: 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;

Hal. 54 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025;
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yuliati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yuliati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;
 - 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yuliati dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);
 - 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller Cut Nadia Balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maulina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. BSI KCP Sabang 3;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
4. Bobby Suryadi Rahmad Saputra Bin Alm. Azwar Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 55 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi selama periode 11 April 2025 s.d 28 Mei 2025 di Kantor PT BSI KCP Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Suropati Desa Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Branch Operations dan Service Manager (BOSM) PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) dan uraian tugas Saksi antara lain sebagai berikut:
 - Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan branch office;
 - Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian *complaint handling*;
 - Memonitor pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, tranSaksi kliring dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan;
 - Memonitor terkait terkait pengelolaan kas;
 - Mensupervisi aktifitas penyediaan uang tunai, pengisian, pengosongan dan rekonsiliasi uang tunai pada mesin ATM/CRM kelolaan cabang yang tidak dikelola oleh penyedia jasa;
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan (penyimpanan, pengambilan dan pengeluaran) agunan gadai emas;
 - Mengecek dan melakukan reviu uji kualitas terhadap karatase dan berat agunan emas sesuai PTO penaksiran emas;
 - Melakukan monitoring dan koordinasi berjalannya layanan/operasional, penyelesaian selisih transaksi, kelengkapan data CIF, dan persediaan barang cetakan pada LSBU;
 - Memastikan dan melaksanakan aktivitas seluruh proses operasional pembiayaan memenuhi ketentuan;
 - Mengelola dan memonitor kegiatan analisa/ pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT);
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance);

Hal. 56 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur petugas operasional khususnya terkait dengan produk tabungan dan deposito pada PT. BSI KCP Sabang 3, periode April 2025 s/d Mei 2025 sebagai berikut:

- Branch Manager (BM) dijabat oleh Saksi Hendra Julia;
- Branch Operation & Service Manager (BOSM) yaitu Saksi sendiri;
- Customer Service (CS): yaitu Terdakwa;
- Teller yaitu Saksi Cut Nadia Balqis dan Saksi Icha Febriana Kesuma;

- Bahwa total kerugian akibat penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah), yang dijumlahkan dari dana pokok deposito 6 (enam) orang nasabah dengan total Rp1.013.000.000,00 (satu milyar tiga belas juta rupiah) ditambah dengan dana tabungan 2 (dua) orang nasabah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa 6 (enam) nasabah deposito yaitu Saksi Bardati Aini, Saksi Drs. A. Q. Jaelani, Saksi Suryani, Sdr. Satria Wicaksana, Sdr. Ahmadi, Saksi Azaliah, dan 2 (dua) nasabah tabungan yaitu Saksi Yusidasanti, Saksi Yuliati;

- Bahwa adapun rincian penyalahgunaan dana nasabah oleh Terdakwa terhadap beberapa nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Nasabah deposito

- 1) Saksi Bardati Aini dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 11 April 2025;
- 2) Saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Mei 2025;
- 3) Saksi Suryani dengan nominal deposito sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 19 Mei 2025;
- 4) Sdr. Satria Wicaksana dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 20 Mei 2025;
- 5) Saksi Azaliah dengan nominal deposito sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 21 Mei 2025;

Hal. 57 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



- 6) Sdr. Ahmadi dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2025;
- B. Nasabah tabungan
- 1) Saksi Yusidasanti dengan nominal tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digelapkan pada tanggal 28 April 2025;
- 2) Saksi Yulianti dengan nominal tabungan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang digelapkan pada tanggal 28 Mei 2025;
- Bahwa penyalahgunaan dana deposito dan tabungan nasabah oleh Terdakwa dengan modus sebagai berikut:
- 3) Penyalahgunaan pencairan dana deposito
- Sebelum melakukan pencairan deposito nasabah, Terdakwa selaku CSR (Customer Service Representative) terlebih dahulu membuka rekening tabungan baru beserta kartu ATM menggunakan CIF nasabah tanpa kehadiran dan dokumen permohonan nasabah;
 - Sebelum proses pencairan deposito nasabah, Terdakwa terlebih dahulu mengganti data nomor rekening tujuan pencairan deposito pada sistem EXA dengan nomor rekening tabungan baru a.n nasabah yang sudah diaktivasi sebelumnya;
 - Terdakwa mencairkan dana deposito tanpa kehadiran nasabah dan asli fisik bilyet deposito dengan proses penginputan transaksi pencairan deposito menggunakan user dan password EXA miliknya;
 - Terdakwa mentransaksikan dana pencairan deposito nasabah ke rekening lainnya (rekening nasabah yang dikuasanya, Bank Jago, dan BRI a.n Terdakwa) menggunakan kartu ATM a.n nasabah yang sudah diaktivasi sebelumnya oleh Terdakwa;
 - Proses pembukaan rekening dan aktivasi kartu ATM a.n nasabah deposito, perubahan rekening tujuan pencairan deposito, transaksi pencairan deposito diotorisasi oleh Terdakwa selaku CSR menggunakan user dan password milik Saksi Bobby Surya selaku Branch Operation and Service Manager (BOSM) KCP Sabang 3 yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 4) Penyalahgunaan dana tabungan
- Pertama, Terdakwa melakukan *terminate*/pengakhiran program pesta hadiah tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan

Hal. 58 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka blokir saldo rekening nasabah yang mengikuti program pesta hadiah menggunakan user dan password miliknya;

- Kedua, Terdakwa meminta teller untuk melakukan transaksi dana nasabah ke rekening lainnya tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan underlying/ dasar tiket transaksi yang diisi dan tandatangan nasabah yang telah direkayasa oleh Terdakwa;
- Ketiga, Pembukaan blokir saldo rekening nasabah dan transaksi pemindahbukuan dana (tabungan dan penempatan program pesta hadiah) diotorisasi oleh Terdakwa menggunakan user dan password milik BOSM yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Keempat, Terdakwa menggunakan dana hasil *fraud* tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa dana nasabah baik nasabah deposito maupun nasabah tabungan yang hilang akibat perbuatan Terdakwa telah dikembalikan oleh Pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) kepada masing-masing nasabah tersebut;

- Bahwa seluruh kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini ditanggung oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) dengan menggunakan kas internal;

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah telah membuka rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah tanpa adanya dokumen pendukung dan tanpa adanya buku tabungan;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana nasabah yang telah di deposito dengan cara melakukan pencairan dana dari deposito nasabah dengan melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA miliknya dan membuka aplikasi EXA melalui user Saksi selaku BOSM yang telah diketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pencairan pokok nasabah tersebut masuk ke rekening nasabah. Setelah memastikan pencairan pokok deposito telah masuk ke rekening tersebut, Terdakwa kemudian mengisi Aplikasi penarikan dan memalsukan tanda tangan nasabah melalui teller tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah;

- Bahwa Aplikasi EXA adalah sistem *Branch Delivery System*(BDS) atau core banking internal yang digunakan oleh teller dan staf kantor cabang Bank Syariah Indonesia untuk memproses transaksi nasabah;

- Bahwa untuk nilai transaksi tertentu yang dikelola teller harus mendapatkan otorisasi dari BOSM untuk dapat diproses. Adapun limit

Hal. 59 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



transaksi teller Saksi Cut Nadia Balqish adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan teller Saksi Icha Febriana Kesuma adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penanganan transaksi di atas limit teller adalah melalui otorisasi BOSM, namun transaksi yang dilakukan oleh kedua teller di atas adalah merupakan di atas limitnya dan memerlukan otorisasi Saksi selaku BOSM, namun Terdakwa melakukan otorisasi transaksi tersebut dengan menggunakan user dan password Aplikasi EXA milik Saksi yang pernah Saksi berikan kepadanya pada saat Saksi sedang bertugas di luar kantor;

- Bahwa pemegang otorisasi Aplikasi EXA dalam hal ini Saksi sendiri sebagai BOSM tidak dibenarkan memberikan user dan password kepada orang lain meskipun kepada sesama pegawai pada PT. BSI, namun dikarenakan Saksi sedang berada diluar kantor maka akses user dan password aplikasi EXA Saksi berikan kepada Terdakwa tujuannya semata-mata agar pelayanan kepada nasabah tidak terhambat namun Saksi juga tidak tahu kalau akhirnya disalahgunakan;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis uang yang berjumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa, namun Terdakwa pernah mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk judi online;

- Bahwa yang pertama mengetahui penyalahgunaan dana nasabah oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Yuliati, yang bersangkutan adalah nasabah PT BSI KCP Sabang 3 yang melakukan transaksi penarikan pada rekening tabungannya dengan No.Rek:1051989593 an. Yuliati, setelah dilakukan *print out* buku tabungan diketahui bahwa sisa saldo pada rekening tabungan nasabah tersebut berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana nasabah merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan Saksi Budi Handriwan, yang bersangkutan adalah RBCO (Regional Business Control Officer) PT. BSI RO 1 yang melakukan pemeriksaan setelah adanya pemberitahuan BOSM adanya dugaan *fraud* pada PT. BSI KCP Sabang 3;

- Bahwa uang nasabah yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut dikirim ke rekening pribadi Terdakwa dan sebagian ke rekening keluarganya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064

Hal. 60 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704251781;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20

Hal. 61 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 62 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00

Hal. 63 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor: 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yulianti dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima

Hal. 64 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller Cut Nadia Balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maulina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025;

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. BSI KCP Sabang 3;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan user dan password Aplikasi EXA dari Saksi Bobby selaku BOSM pada PT. BSI KCP Sabang 3, namun Saksi berikan hanya sebatas untuk kelancaran pelayanan kepada nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagai berikut memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

- Bahwa Saksi sering memberikan user dan password Aplikasi EXA kepada Terdakwa;

5. Budi Handriwan Bin Alm. Burhanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara;

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi selama periode 11 April 2025 s.d 28 Mei 2025 di Kantor PT BSI KCP Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Suropati Desa Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Regional Business Control Officer (RBCO) RO I Aceh PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) dan uraian tugas Saksi antara lain sebagai berikut:

- Melakukan asistensi/partner dan memastikan penerapan Operational Risk Management tools di unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/ Regional Office) dan pembuatan Laporan Profil Risiko Operasional di unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/ Regional

Hal. 65 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office) kelolaan;

- Melakukan pelaksanaan onsite review Control Testing untuk menguji kecukupan control unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/Regional Office) kelolaan;
- Mereview profil dan indikasi pelanggaran risiko kepatuhan;
- Melakukan review examination (continuous monitoring) atas aktivitas/kegiatan operasional di unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/Regional Office) kelolaan;
- Melakukan kegiatan Business Control Review di unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/Regional Office) baik bidang operasional maupun bidang pembiayaan;
- Melakukan review contingency plan untuk memastikan kesiapan unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Regional Office) kelolaan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional pada saat terjadi disaster/ bencana, melalui pelaksanaan monitoring secara periodic;
- Melakukan pemantauan tindak lanjut DMTL (Daftar Monitoring Tindak Lanjut) unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/Regional Office) kelolaan;
- Melakukan tindakan perbaikan (preventive, detective dan corrective action) yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Control Testing atas kelemahan pelaksanaan transaksi operasional dan pembiayaan di unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/Regional Office) kelolaan dan menyampaikan rekomendasi/menindaklanjuti tindakan perbaikan kepada pembina sistem terkait;
- Melakukan forum continuous education/learning, sosialisasi dalam rangkameningkatkan risk awareness, pengendalian fraud, implemementasi program, pemahaman tugas pegawai di unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/Regional Office) kelolaan;
- Melakukan review awal indikasi fraud dan melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) sesuai kewenangan serta melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Regional Business Control Manager;
- Melaporkan indikasi pelanggaran risiko kepatuhan di unit kerja jaringan (Outlet/Branch/Area/Regional Office) kelolaan dan melakukan pembuatan/ penyediaan laporan internal secara berkala kepada Regional Business Control Manager, laporan bulanan hasil

Hal. 66 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



monitoring/review RBC, laporan penerapan operational risk management tools dan pelaksanaan hasil review awal indikasi fraud serta penyediaan pelaporan eksternal;

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

- Bahwa Bermula dari pemberitahuan Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra kepada Saksi selaku Regional Business Control Officer (RBCO) RO I Aceh PT. BSI pada tanggal 3 Juni 2025 ada salah satu nasabah yaitu Saksi Yuliati datang ke kantor PT. BSI KCP Sabang 3 untuk melakukan penarikan tunai pada rekening tabungan PT. BSI miliknya dengan Nomor Rekening: 1051989593 an. Yuliati melalui teller Saksi Icha Febriana Kesuma, setelah dicek pada sistem diketahui bahwa saldo pada rekening tabungan nasabah tersebut tidak cukup sehingga nasabah tersebut complain. Mengetahui hal tersebut pada hari itu juga Saksi dari Banda Aceh ke Kota Sabang, sekira pukul 19.00 WIB Saksi tiba di PT. BSI KCP Sabang 3 dan Saksi bertemu dengan Branch Manager (BM) Saksi Hendra Julia dan meminta untuk dihadirkan petugas operasional yaitu Saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra, Terdakwa, Saksi Icha Febriana Kesuma, Saksi Cut Nadia Balqis. Selanjutnya Saksi membuka aplikasi EXA melalui user milik Saksi dan mencocokkan dengan dokumen berupa fisik voucher (slip penarikan dan slip overbooking) PT. BSI KCP Sabang 3, pada kedua voucher tersebut tercatat bahwa petugas teller yang melakukan proses transaksi tersebut adalah Saksi Icha Febriana Kesuma, Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan perihal transaksi tersebut dan disampaikan bahwa Saksi Icha Febriana Kesuma memproses transaksi tersebut atas permintaan dan desakan dari Terdakwa selaku Customer Service bank tersebut, mendapat keterangan tersebut Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dan yang bersangkutan langsung mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa total kerugian akibat penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah), yang dijumlahkan dari dana pokok deposito 6 (enam) orang nasabah dengan total Rp1.013.000.000,00 (satu milyar tiga belas juta rupiah) ditambah dengan dana tabungan 2 (dua) orang nasabah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Hal. 67 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian penyalahgunaan dana nasabah oleh Terdakwa terhadap beberapa nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Nasabah deposito

- 1) Saksi Bardati Aini dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 11 April 2025;
- 2) Saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Mei 2025;
- 3) Saksi Suryani dengan nominal deposito sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 19 Mei 2025;
- 4) Sdr. Satria Wicaksana dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 20 Mei 2025;
- 5) Saksi Azaliah dengan nominal deposito sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 21 Mei 2025;
- 6) Sdr. Ahmadi dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2025;

B. Nasabah tabungan

- 1) Saksi Yusidasanti dengan nominal tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digelapkan pada tanggal 28 April 2025;
- 2) Saksi Yuliati dengan nominal tabungan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang digelapkan pada tanggal 28 Mei 2025;

- Bahwa dana nasabah baik nasabah deposito maupun nasabah tabungan yang hilang akibat perbuatan Terdakwa telah dikembalikan oleh Pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) kepada masing-masing nasabah tersebut;

- Bahwa seluruh kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini ditanggung oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) dengan menggunakan kas internal;

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah telah membuka rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah tanpa

Hal. 68 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dokumen pendukung dan tanpa adanya buku tabungan;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana nasabah yang telah di deposito dengan cara melakukan pencairan dana dari deposito nasabah dengan melakukan penutupan deposito nasabah melalui user aplikasi EXA miliknya dan membuka aplikasi EXA melalui user Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra selaku BOSM yang telah diketahui passwordnya dan melakukan otorisasi sehingga pencairan pokok nasabah tersebut masuk ke rekening nasabah. Setelah memastikan pencairan pokok deposito telah masuk ke rekening tersebut, Terdakwa kemudian mengisi aplikasi penarikan dan memalsukan tanda tangan nasabah melalui teller tanpa adanya buku tabungan dan tanpa hadirnya nasabah;
- Bahwa Aplikasi EXA adalah sistem *Branch Delivery System*(BDS) atau core banking internal yang digunakan oleh teller dan staf kantor cabang Bank Syariah Indonesia untuk memproses transaksi nasabah;
- Bahwa penyalahgunaan dana deposito dan tabungan nasabah oleh Terdakwa dengan modus sebagai berikut:

5) Penyalahgunaan pencairan dana deposito

- Sebelum melakukan pencairan deposito nasabah, Terdakwa selaku CSR (Customer Service Representative) terlebih dahulu membuka rekening tabungan baru beserta kartu ATM menggunakan CIF nasabah tanpa kehadiran dan dokumen permohonan nasabah;
- Sebelum proses pencairan deposito nasabah, Terdakwa terlebih dahulu mengganti data nomor rekening tujuan pencairan deposito pada sistem EXA dengan nomor rekening tabungan baru a.n nasabah yang sudah diaktivasi sebelumnya;
- Terdakwa mencairkan dana deposito tanpa kehadiran nasabah dan asli fisik bilyet deposito dengan proses penginputan transaksi pencairan deposito menggunakan user dan password EXA miliknya;
- Terdakwa mentransaksikan dana pencairan deposito nasabah ke rekening lainnya (rekening nasabah yang dikuasanya, Bank Jago, dan BRI a.n Terdakwa) menggunakan kartu ATM a.n nasabah yang sudah diaktivasi sebelumnya oleh Terdakwa);
- Proses pembukaan rekening dan aktivasi kartu ATM a.n nasabah deposito, perubahan rekening tujuan pencairan deposito, transaksi pencairan deposito diotorisasi oleh Terdakwa selaku CSR menggunakan user dan password milik Saksi Bobby Surya selaku Branch Operation and Service Manager (BOSM) KCP Sabang 3 yang

Hal. 69 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diberitahukan kepada Terdakwa;

6) Penyalahgunaan dana tabungan

- Pertama, Terdakwa melakukan *terminate*/pengakhiran program pesta hadiah tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan membuka blokir saldo rekening nasabah yang mengikuti program pesta hadiah menggunakan user dan password miliknya;
- Kedua, Terdakwa meminta teller untuk melakukan transaksi dana nasabah ke rekening lainnya tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan underlying/ dasar tiket transaksi yang diisi dan tandatangan nasabah yang telah direkayasa oleh Terdakwa;
- Ketiga, Pembukaan blokir saldo rekening nasabah dan transaksi pemindahbukuan dana (tabungan dan penempatan program pesta hadiah) diotorisasi oleh Terdakwa menggunakan user dan password milik BOSH yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Keempat, Terdakwa menggunakan dana hasil *fraud* tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa struktur petugas operasional khususnya terkait dengan produk deposito pada PT. BSI KCP Sabang 3 periode April 2025 s.d. Mei 2025 adalah sebagai berikut:

- Branch Manager (BM) dijabat oleh Saksi Hendra Julia;
- Branch Operation & Service Manager (BOSH) yaitu Saksi sendiri;
- Customer Service (CS): yaitu Terdakwa;
- Teller yaitu Saksi Cut Nadia Balqis dan Saksi Icha Febriana Kesuma;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan akses user maupun password otorisasi aplikasi EXA dari saksi Bobby sebagai BOSH pada PT. BSI KCP Sabang 3;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis uang yang berjumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa, namun Terdakwa pernah mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk judi online;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti dan mengubah rekening pencairan pokok dengan otorisasi BOSH tanpa sepengetahuan nasabah;

- Bahwa uang nasabah yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut dikirim ke rekening pribadi Terdakwa dan sebagian ke rekening keluarganya;

Hal. 70 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704251781;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 71 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;

Hal. 72 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah

Hal. 73 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor: 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yuliati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yuliati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yuliati dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;

Hal. 74 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);
 - 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller Cut Nadia Balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maulina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. BSI KCP Sabang 3;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
6. Yulianti Binti Alm. Usman Sarong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah nasabah PT.BSI PT. BSI KCP Sabang 3 dengan Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti & M. Yusuf suami Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya memiliki Buku Tabungan BSI dengan No. Rekening 1051989593 atas nama Yulianti & M. Yusuf yang Saksi buka pada PT. BSI KCP Sabang 3;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat atau memiliki rekening pada PT. BSI KCP Sabang 3 dengan No. Rek: 7310298788 atas nama Yulianti;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan dana dan menandatangani voucher/aplikasi transaksi tanggal 28 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. BSI No. Rek: 1051989593 atas nama Yulianti ke rekening PT. BSI No. Rek: 7310298788 yang tercatat atas nama Yulianti dan bertanda tangan penarik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan dana dan

Hal. 75 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani voucher/aplikasi transaksi tanggal 28 Mei 2025 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT. BSI No. Rek: 1051989593 atas nama Yulianti dan bertanda tangan penarik;

- Bahwa yang melakukan kedua transaksi pada 28 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 28 Mei 2025 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut awalnya Saksi tidak tahu namun kemudian dari pihak bank BSI menyampaikan kepada Saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa kerugian Saksi sudah kembali dan yang mengganti rugi adalah PT. BSI KCP Sabang 3;
 - Bahwa sebagai manusia Saksi mau memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut demi kebaikan Terdakwa sendiri ke depannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

7. Drs. A. Q. Jaelani Bin Alm. Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. BSI KCP Sabang 3 dengan Nomor Rekening 1 (satu) buah tabungan dengan No.Rek: 1056417148 a.n. Drs. A. Q. Jaelani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rekening lain selain rekening dengan No.Rek: 1056417148 a.n. Drs. A. Q. Jaelani tersebut pada PT. BSI KCP Sabang 3;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) lembar asli bilyet deposito dengan nasabah deposito a.n. Drs. A. Q. Jaelani dengan No. Seri: AB 00014030 tanggal 29 November 2024, dengan jumlah deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa deposito a.n. Drs. A. Q. Jaelani dengan No. Seri: AB 00014030 tidak pernah Saksi cairkan atau tutup;
- Bahwa Terdakwa yang memproses pembukaan akun deposito tersebut

Hal. 76 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sebagai Customer Service PT. BSI KCP Sabang 3 dan pada saat itu yang bersangkutan ada menanyakan rekening sumber dana deposito, serta ke rekening apa pencairan pokok dan bagi hasil deposito, Saksi menjawab bahwa untuk segala transaksi deposito tersebut menggunakan No. Rek: 1056417148 a.n. Drs. A. Q. Jaelani saja;

- Bahwa sejak Saksi membuka deposito pencairan hasil bunga atau jasa berjalan lancar;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi sudah kembali dan yang mengganti kerugian tersebut adalah PT. BSI KCP Sabang 3;

- Bahwa sebagai manusia Saksi mau memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut demi kebaikan Terdakwa sendiri ke depannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

8. Suryani Binti Alm. Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang melibatkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. BSI KCP Sabang 3 dengan Nomor Rekening 1 (satu) buah tabungan dengan No. Rekening: 1054388008 an. Suryani;

- Bahwa Saksi tidak memiliki rekening lain selain rekening dengan No. Rekening: 1054388008 an. Suryani tersebut pada PT. BSI KCP Sabang 3;

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) lembar asli bilyet deposito dengan nasabah deposito an. Suryani dengan No.Seri: AB 00014040 No. Deposito: 7000000205929608 tanggal 22 April 2025, dengan jumlah deposito sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki kartu ATM Gold Debit Visa Nomor: 4043 0570 2491 5796 dan Saksi juga tidak pernah membuka dan memiliki No. Rek: 7309196068 an. Suryani pada PT. BSI;

- Bahwa deposito Saksi dengan nomor seri: AB 00014040 dan No.Deposito: 7000000205929608 tidak pernah saksi cairkan atau tutup;

- Bahwa Terdakwa yang memproses pembukaan akun deposito karena Terdakwa sebagai Customer Service PT. BSI KCP Sabang 3 dengan

Hal. 77 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Seri: AB 00014040 dan No. Deposito: 7000000205929608;

- Bahwa sejak Saksi membuka deposito pencairan hasil bunga atau jasa berjalan lancar;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa kerugian Saksi sudah kembali dan yang mengganti rugi adalah PT. BSI KCP Sabang 3;
 - Bahwa sebagai manusia Saksi mau memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut demi kebaikan terdakwa sendiri ke depannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

9. Bardati Aini Binti Alm. M. Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah pada PT. BSI KCP Sabang 3 dengan Buku Tabungan Easy Wadiah atas nama Bardati Aini dengan Nomor Rekening 1999999038 Jurong Mulia KCP Sabang 3 yang dibuka buku tabungan pada 16 Juli 2024 dan sekira pada tanggal 11 April 2025 Saksi juga ada membuka deposito pada tanggal 11 April 2025 dengan Bilyet Nomor : AB 00014035, No. Seri: 00014035/7000000205340127 dengan jumlah terbilang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 Bulan (11 April 2025 s/d 11 Juli 2025);
- Bahwa Saksi hanya memiliki satu rekening Tabungan Easy Wadiah atas nama Bardati Aini dengan Nomor Rekening 1999999038 pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 dan tidak ada yang lain;
- Bahwa 1 (satu) rekening tabungan easy wadiah atas nama Bardati Aini dengan Nomor Rekening 1999999038 juga menjadi rekening penempatan/ sumber dana, rekening pencairan pokok, juga merupakan rekening untuk bagi hasil deposito Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025, No.Rek: 1999999038 an. Bardati Aini dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00

Hal. 78 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) atas penyalagunaan dana deposito atas nama Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi, namun saat ini pihak manajemen dari PT. BSI KCP Sabang 3 telah mengembalikan/mengganti rugi uang Saksi tersebut pada tanggal 16 Juli 2025;

- Bahwa selama membuka akun deposito Saksi tidak ada melakukan pengecekan secara berkala terkait perkembangan deposito Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya permasalahan penyalahgunaan dana deposito milik Saksi tersebut pada bulan juli 2025;
- Bahwa saat ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa sebagai manusia, namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis uang yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah diganti oleh PT. BSI KCP Sabang 3 kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi dan Saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang pada rekening apapun milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

10. Meliza Anggraini Binti Zukni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membuka tabungan di PT. BSI KCP Sabang 3;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor PT. BSI Sabang 3 untuk membuat kartu ATM yang hilang dan Saksi membuat kartu ATM tersebut melalui Terdakwa selaku Costumer Service (CS) pada PT. BSI KCPSabang 3;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti program rezeki berkah pada PT. BSI KCP Sabang 3;
- Bahwa Nomor Rekening Saksi pada Bank BSI KCP Sabang 3 adalah 31051364984;
- Bahwa pernah masuk uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2025 ke rekening Saksi tersebut;

Hal. 79 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirimkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2025 ke rekening Saksi tersebut adalah Terdakwa melalui rekeningnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2025 ke rekening Saksi tersebut, namun Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang itu ke rekening atas nama orang lain lagi kemudian mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa kembali;
 - Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi diminta Terdakwa untuk melakukan transfer ke Sdri Dinda Nabila dengan Nomor Rekening 7158809367 a.n. Sdri Dinda Nabila Rekening BSI dan Rekening Bank Jago dengan Nomor Rekening 100731598193 a.n. Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merasa malu dengan pihak keluarga seolah-olah Saksi terlibat dalam kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

11. Yusidasanti Binti Alm. Muhammad Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah pada PT. BSI KCP Sabang 3 dengan Buku Tabungan 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti dengan nominal setoran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada mengikuti program rezeki berkah pada PT. BSI KCP Sabang 3 sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan saat ini dan yang mengajak Saksi mengikuti Program Rezeki Berkah pada PT. BSI KCP Sabang 3 adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Saksi ikut maka nasabah akan mendapatkan hadiah dan juga bagi hasil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 1969191969 an. Yusidasanti;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada slip penarikan bukan tanda

Hal. 80 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



tangan Saksi melainkan ditiru oleh Terdakwa yang menyerupai tanda tangan Saksi;

- Bahwa yang melakukan penarikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 1969191969 an. Yusidasanti adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin untuk melakukan penarikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa sebagai manusia, namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut sudah diganti oleh PT. BSI KCP Sabang 3 kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

12. Dinda Nabila Binti Adnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 13.42 WIB ada masuk uang sejumlah Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada rekening milik Saksi yang dikirim dari Nomor rekening 1051364984 an. Melisa Anggraini;
- Bahwa pada rekening milik Saksi sudah tidak ada lagi uang yang dikirimkan oleh sdri. Melisa Anggraini. Uang tersebut telah Saksi kirimkan ke nomor rekening PT. BSI 7293729373 atas nama Terdakwa dengan Jumlah uang Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan juga Saksi kirimkan pada nomor rekening PT. Bank Jago 1007 31598193 atas nama Terdakwa dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menerima keuntungan apapun dari menerima dan mengirimkan uang sejumlah Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa yang meminta Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa adalah Saksi Melisa Anggraini;

Hal. 81 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa karena Saksi harus kehilangan waktu untuk pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun di persidangan dan mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah bermasalah secara hukum dengan melakukan perbuatan serupa atau tidak;
- Bahwa sebagai manusia Saksi mau memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut demi kebaikan terdakwa sendiri kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

13. Azaliah Binti Alm. Ibrahim Hamzah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. BSI KCP Sabang 3 dengan Nomor Rekening 1058479337 a.n. Azaliah dan Saksi memiliki 1 (satu) lembar asli bilyet deposito dengan Nasabah Deposito a.n. Azaliah dengan No. Seri: AB 00014031 tanggal 03 Desember 2024, dengan jumlah deposito sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki rekening dengan Nomor Rekening: 7309534438 a.n. Azaliah pada PT. BSI KCP Sabang 3;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) lembar asli bilyet deposito dengan nasabah deposito a.n. Azaliah dengan Nomor Seri: AB 00014031 tanggal 29 November 2024, dengan jumlah deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa deposito a.n. Azaliah dengan No. Seri: AB 00014031 tidak pernah Saksi cairkan atau tutup;
- Bahwa Terdakwa yang memproses pembukaan akun deposito karena Terdakwa sebagai Customer Service PT. BSI KCP Sabang 3;
- Bahwa rekening pencairan deposito yang Saksi daftarkan hanya Nomor Rekening: 1058479337 a.n. Azaliah dan bukan rekening lain manapun;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi sudah kembali dan yang mengganti rugi adalah PT. BSI KCP Sabang 3;
- Bahwa sebagai manusia Saksi mau memaafkan Terdakwa namun

Hal. 82 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum tetap berlanjut demi kebaikan Terdakwa sendiri kedepannya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tahu dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbankan syariah negara melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Ahli pada Universitas Trisakti adalah sebagai Dekan Fakultas Hukum yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengembangan di bidang sumber daya manusia kemudian kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, instansi, baik di dalam maupun di luar negeri, di bidang kemahasiswaan dan penelitian/riset serta juga di bidang pendidikan yang terangkum dalam Tridarma Perguruan Tinggi dan dalam pelaksanaan tugas Ahli bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trisakti;
- Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank adalah kesengajaan membuat atau menyebabkan pencatatan palsu adalah memang secara sadar dan berniat membuat dan menyebabkan pencatatan palsu, sehingga menyebabkan catatan, dokumen atau laporan menjadi tidak sesuai atau tidak benar. Kesengajaan disini adalah membuat atau menyebabkan tindakan yang salah atau tidak benar, dengan niat, sehingga menyebabkan catatan, dokumen atau laporan transaksi kegiatan usaha atau rekening suatu bank tidak sesuai fakta yang sebenarnya;
- Bahwa dokumen yang dapat dikategorikan sebagai pembukuan bank adalah dokumen yang termasuk diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti perjanjian kredit, pencatatan transaksi, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, maknanya adalah tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati ketentuan undang-undang

Hal. 83 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbankan, seperti tidak menjalankan ketentuan internal bank yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), yang dilakukan oleh bank dalam hal ini para pegawai bank yang tidak menjalankan kewajiban untuk memastikan ketaatan bank terhadap undang-undang;

- Bahwa yang dimaksud “melakukan penyalahgunaan dana nasabah” adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pejabat bank yaitu anggota direksi atau yang setara atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), yang mengelola dana nasabah, tetapi tidak digunakan sesuai akad, peraturan, prinsip syariah atau ketentuan yang seharusnya, sehingga merugikan nasabah atau bank, atau menimbulkan kondisi keuangan bank menjadi tidak sehat. Sebagai contoh, menggunakan dana nasabah untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) UU P2SK, adalah anggota direksi atau yang setara, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS, dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, bank syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa melakukan penyalahgunaan dana nasabah tidak hanya sekadar adanya kesalahan administrasi, tetapi adalah tindakan sengaja yang menggunakan dana nasabah untuk tujuan lain, untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan “perintah transfer dana palsu” adalah instruksi dari subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang ditujukan kepada penyelenggara, untuk melakukan pemindahan dana yang secara sengaja dibuat atau digunakan dengan cara dipalsukan, sehingga terlihat sah, sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah Setiap orang yang dengan sengaja membuat Perintah Transfer Dana palsu atau menggunakan Perintah Transfer Dana palsu seolah-olah asli atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku CSR yang membuka rekening tanpa sepengetahuan nasabah dan kemudian pada sistem perbankan (aplikasi

Hal. 84 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



EXA) mengubah dengan mencatat rekening yang dibukanya tersebut menjadi rekening pencairan dana pokok deposito dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah” dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta pemenuhan masing-masing unsur pasalnya, sebagai berikut:

- Pegawai Bank Syariah yaitu Sdri. Maulina Ismunanda Amiruddin (Customer Service Representative (CSR);
- Dengan sengaja dengan sengaja: membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah berupa memalsukan tanda tangan nasabah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku CSR yang tidak mempedomani Petunjuk Teknis Operasional penghimpunan dana PT. Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 terkait langkah-langkah Pencairan Deposito dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “Tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang- Undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lain” dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 63 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan unsur-unsur sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku CSR yang menggunakan dana tabungan dan dana deposito nasabah untuk kepentingan pribadinya tanpa izin dan sepengetahuan nasabah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “melakukan penyalahgunaan dana nasabah, bank syariah” dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan unsur-unsur sebagai berikut: Sdri. Maulina Ismunanda Amiruddin selaku CSR melakukan pengelolaan dana nasabah, tetapi tidak digunakan sesuai akad, peraturan, prinsip syariah atau ketentuan yang seharusnya, sehingga merugikan nasabah atau bank,

Hal. 85 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



karena menggunakan dana nasabah untuk kepentingan sendiri. Jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) UU P2SK, Terdakwa selaku CSR dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah berupa penyalahgunaan Dana pencairan deposito 6 orang nasabah dan penyalahgunaan dana tabungan 2 orang nasabahnya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku CSR yang mengisi voucher/slip transaksi baik berupa aplikasi penarikan maupun Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso dengan memalsukan tanda tangan nasabah dan aplikasi tersebut diserahkan kepada teller untuk diproses pencairan tanpa izin dan tanpa hadirnya nasabah merupakan "perintah transfer dana palsu" serta dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan "mengambil atau memindahkan Sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu" dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dengan unsur-unsur Terdakwa selaku CSR secara melawan hukum telah melakukan suatu perbuatan "mengambil atau memindahkan Sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa Terdakwa selaku Customer Service Representative (CSR) yang tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap ketentuan (Petunjuk Teknis Operasional penghimpunan dana PT. Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021) dengan cara membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan serta mengambil dan memindahkan seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dan mengakibatkan kerugian nasabah dan bank PT. Bank Syariah Indonesia KC Sabang 3 sebesar Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di bidang perbankan Syariah, karena Terdakwa selaku Customer Service Representative (CSR), telah memenuhi unsur dengan sengaja: melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU, yaitu melakukan penyalahgunaan dana

Hal. 86 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



pencairan deposito terhadap 6 (enam) orang nasabah selama periode 11 April s.d. 21 Mei 2025 total Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi 6 (enam) nasabah yang mempunyai deposito dan 2 (dua) nasabah yang memiliki tabungan, yang kehilangan dana yang didepositokan oleh mereka, dan akibat pencarian deposito tersebut, menyebabkan kerugian bagi bank yang dapat menyebabkan keuangan bank menjadi tidak sehat dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut menjadi hilang, sehingga kepada Terdakwa selaku Customer Service Representative (CSR) dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dan Bukti Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat, dan Bukti Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana perbankan syariah negara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) sebagai teller pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sebagai Customer Service Representative (CSR) pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 04/03621-SK/HC-BSI tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Customer Service Representative (CSR) adalah:
 - Melakukan aktifitas layanan pembukaan & penutupan rekening kepada nasabah dan calon nasabah;
 - Menyerahkan dokumen berharga Bank kepada nasabah berupa Buku Tabungan, kartu ATM, Bilyet Deposito dan lainnya;
 - Melakukan aktifitas layanan penggunaan e-channel dan transaksi lainnya kepada nasabah;

Hal. 87 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memproses tranSaksi haji dan umroh;
- Melakukan aktifitas cross selling produk dana, jasa dan pembiayaan;
- Memelihara persediaan dokumen berharga;
- Melakukan dan memproses penyelesaian pengaduan nasabah;
- Melakukan penginputan dan maintenance data nasabah;
- Membuat laporan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.;
- Melakukan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT);
- Bahwa tujuan jabatan CSR adalah untuk melaksanakan aktivitas layanan produk dan jasa kepada nasabah dalam hal ini pembukaan dan penutupan rekening, aktivasi e-channel, cross selling, penanganan pengaduan nasabah, dan lainnya untuk mendukung aktivitas operasional dan pencapaian target bisnis;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu Branch Operation & Service Manager (BOSM) yang dijabat oleh Saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra;
- Bahwa adapun struktur petugas operasional khususnya terkait dengan produk tabungan dan deposito pada PT. BSI KCP Sabang 3 periode April 2025 s/d Mei 2025 adalah sebagai berikut:
 - Branch Manager (BM) dijabat oleh Saksi Hendra Julia;
 - Branch Officer & Service Manager (BOSM) dijabat oleh Saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra;
 - Customer Service (CS) yaitu Terdakwa;
 - Teller yaitu Saksi Cut Nadia Balqis dan Saksi Icha Febriana Kesuma;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bardati Aini, Saksi Drs. A. Q. Jaelani, Saksi Suryani, Sdr. Satria Wicaksana, Sdr. Ahmadi, Saksi Azaliah, Saksi Yusidasanti, dan Saksi Yuliati yaitu nasabah dana deposito dan tabungan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas);
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan dana nasabah deposito dan tabungan tersebut sehingga dijadikan target oleh Terdakwa untuk ditransaksikan tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah Terdakwa telah melakukan transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan

Hal. 88 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutupan serta pencairan dana deposito milik nasabah ke rekening yang tercatat atas nama nasabah yang Terdakwa buka tanpa sepengetahuan dan izin nasabah yang dilakukan dengan cara mengubah rekening pencairan pokok nasabah pada aplikasi EXA;

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah Terdakwa telah membuka rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa adanya dokumen pendukung berupa permohonan dan tanpa adanya buku tabungan, namun pembukaan rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah tersebut dapat terlihat pencatatannya pada aplikasi EXA ataupun aplikasi T24, yaitu:

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yulianti dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27-05-2025;
- Bahwa Terdakwa ada membuat voucher/slip transaksi yang Terdakwa buat tanpa sepengetahuan nasabah yaitu:
 - Aplikasi Penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025, No.Rek: 1999999038 an.Bardati Aini dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;
 - Aplikasi Penarikan No: 3174334 tanggal 28 April 2025, No.Rek: 1969191969 an. Yusidasanti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;
 - Aplikasi Penarikan No: 3174344 tanggal 27 Mei 2025, No.Rek:

Hal. 89 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1051989593 an. Yuliati dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;

- Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso No: 644175 tanggal 27 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari No. Rek: 1051989593 an. Yuliati ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yuliati No. Rek: 7310298788 dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;

- Aplikasi Penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025, No.Rek: 7309340568 an. Satria Wicaksana dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;

- Bahwa voucher/slip transaksi tersebut adalah voucher/slip transaksi yang Terdakwa buat tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan nasabah tersebut di atas, kemudian voucher/slip transaksi tersebut Terdakwa serahkan kepada teller PT. BSI KCP Sabang 3 untuk diproses sampai transaksi berhasil hingga kemudian Terdakwa dapat menguasai dana milik nasabah, proses transaksi tersebut dilakukan tanpa hadirnya nasabah pemilik rekening dan tanpa adanya buku tabungan. Selama melakukan transaksi baik transfer atau penarikan Terdakwa tidak pernah menerima secara tunai dari teller dikarenakan Terdakwa tidak memerlukan uang tunai untuk bermain judi online, selama Terdakwa melakukan transaksi tarik tunai melalui teller Terdakwa juga sekaligus melakukan transaksi transfer ke rekening milik Terdakwa ataupun rekening orang lain yang rekeningnya telah Terdakwa kuasai;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan banyak nasabah PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 tersebut adalah untuk keperluan Terdakwa terkait judi online;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan PT. BSI, serta perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang;

- Bahwa dalam hal pembukaan rekening tabungan dan aktivasi kartu ATM harus melalui otorisasi BOSM, terhadap nasabah yang tanpa sepengetahuannya telah Terdakwa buka rekeningnya, otorisasinya Terdakwa sendiri yang lakukan dengan menggunakan user dan password BOSM tanpa izin dan sepengetahuannya;

- Bahwa kerugian korban atas penyalahgunaan dana nasabah berkisar sekitar Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa adapun rincian penyalahgunaan dana nasabah oleh Terdakwa terhadap beberapa nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 90 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Nasabah deposito

- 1) Saksi Bardati Aini dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 11 April 2025;
- 2) Saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Mei 2025;
- 3) Saksi Suryani dengan nominal deposito sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 19 Mei 2025;
- 4) Sdr. Satria Wicaksana dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 20 Mei 2025;
- 5) Saksi Azaliah dengan nominal deposito sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 21 Mei 2025;
- 6) Sdr. Ahmadi dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2025;

B. Nasabah tabungan

- 1) Saksi Yusidasanti dengan nominal tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digelapkan pada tanggal 28 April 2025;
 - 2) Saksi Yuliati dengan nominal tabungan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang digelapkan pada tanggal 28 Mei 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Cut Nadia Balqis dan Saksi Icha Febriana sebagai teller untuk memproses transaksi keuangan yang Terdakwa ajukan;
 - Bahwa Terdakwa hanya mampu mengembalikan kerugian nasabah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor :

Hal. 91 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704251781;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;

Hal. 92 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 93 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir).
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor: 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar

Hal. 94 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025.
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yulianti dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama

Hal. 95 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller Cut Nadia Balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maulina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025;

- Bahwa Terdakwa selama bekerja sebagai Customer Service Representative (CSR) pada PT. BSI KCP Sabang 3 pada tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 memiliki gaji tetap setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, yang mana anak ketiga masih berusia 2 (dua) bulan dan masih memerlukan ASI dari Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa yang saat ini sudah tidak tinggal bersama Terdakwa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kota Sabang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
5. 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704251781;
7. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani

Hal. 96 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025;

8. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

9. 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

10. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;

11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);

12. 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

13. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;

14. 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;

15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);

16. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;

17. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

18. 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

19. 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;

20. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;

21. 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito

Hal. 97 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

22. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;

23. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);

24. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;

25. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;

26. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

27. 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

28. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;

29. 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

30. 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;

31. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir);

32. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

33. 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

34. 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);

35. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;

Hal. 98 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
37. 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
39. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;
40. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor: 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;
43. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;
44. 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlegalisir);
46. 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;
47. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025;
48. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
49. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) teller's

Hal. 99 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Signature: Icha Febriana Kesuma;

50. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;

51. 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yulianti dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;

52. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;

53. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);

54. 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

55. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller Cut Nadia Balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;

56. 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maolina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) sebagai teller pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sebagai Customer Service Representative (CSR) pada tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 04/03621-SK/HC-BSI tanggal 15 Mei 2024;

Hal. 100 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun struktur petugas operasional khususnya terkait dengan produk tabungan dan deposito pada PT. BSI KCP Sabang 3 periode April 2025 s/d Mei 2025 adalah sebagai berikut:

- Branch Manager (BM) dijabat oleh Saksi Hendra Julia;
- Branch Officer & Service Manager (BOSM) dijabat oleh Saksi Bobby Suryadi Rahmad Saputra;
- Customer Service (CS) yaitu Terdakwa;
- Teller yaitu Saksi Cut Nadia Balqis dan Saksi Icha Febriana Kesuma;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bardati Aini, Saksi Drs. A. Q. Jaelani, Saksi Suryani, Sdr. Satria Wicaksana, Sdr. Ahmadi, Saksi Azaliah, Saksi Yusidasanti, dan Saksi Yuliati yaitu nasabah dana deposito dan tabungan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas);

4. Bahwa Saksi Bardati Aini tidak pernah menandatangani 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025, No.Rek: 1999999038 an. Bardati Aini dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selama membuka akun deposito tidak ada melakukan pengecekan secara berkala terkait perkembangan depositonya;

5. Bahwa Saksi Drs. A. Q. Jaelani tidak pernah menutup dan mencairkan depositonya dengan Nomor Seri: AB 00014030

6. Bahwa Saksi Suryani tidak pernah memiliki kartu ATM Gold Debit Visa Nomor: 4043 0570 2491 5796 dan Saksi juga tidak pernah membuka dan memiliki Nomor Rekening: 7309196068 an. Suryani pada PT. BSI serta tidak pernah mencairkan dan menutup deposito dengan nomor seri: AB 00014040 dan Nomor Deposito: 7000000205929608;

7. Bahwa Saksi Yusidasanti tidak pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 1969191969 an. Yusidasanti;

8. Bahwa Saksi Yuliati tidak pernah melakukan penarikan dana dan menandatangani voucher/aplikasi transaksi tanggal 28 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. BSI No. Rek: 1051989593 atas nama Yuliati ke rekening PT. BSI No. Rek: 7310298788 yang tercatat atas nama Yuliati dan bertanda tangan penarik serta tidak pernah melakukan penarikan dana dan menandatangani voucher/aplikasi transaksi tanggal 28 Mei 2025 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Hal. 101 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening PT. BSI No. Rek: 1051989593 atas nama Yulianti dan bertanda tangan penarik;

9. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2025 di PT. BSI KCP Sabang 3 salah satu nasabah PT. BSI KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) yaitu Saksi Yulianti datang ke kantor PT BSI KCP Sabang 3 untuk melakukan print buku tabungan melalui Saksi Icha Febriana Kesuma dan melihat sisa saldo pada buku tabungan berkurang sehingga Saksi Yulianti komplain dan menyampaikan bahwa saldonya dalam rekening tersebut telah hilang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang transaksinya oleh Saksi Yulianti merasa tidak pernah dilakukan, Saksi Icha Febriana Kesuma mengarahkan nasabah yang komplain tersebut kepada Customer Service (CS) yaitu Terdakwa untuk ditangani permasalahannya. Pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB di PT. BSI KCP Sabang 3 Saksi Hendra Julia, Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra, Saksi Cut Nadia Balqis, Saksi Icha Febriana Kesuma, Terdakwa dan Saksi Budi Handriwan selaku Regional Business Control Officer (RBCO) PT. BSI RO 1 Aceh mengetahui bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana nasabah;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan dana nasabah deposito dan tabungan tersebut di atas sehingga dijadikan target oleh Terdakwa untuk ditransaksikan tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah;

11. Bahwa Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra selaku BOSM PT. BSI KCP Sabang 3 periode April 2025 s/d Mei 2025 dan pemegang otorisasi Aplikasi EXA pernah memberikan user dan passwordnya kepada Terdakwa pada saat sedang berada di luar kantor dengan tujuan agar pelayanan kepada nasabah tidak terhambat meskipun tidak dibenarkan memberikan user dan password Aplikasi EXA kepada sesama pegawai pada PT. BSI;

12. Bahwa Aplikasi EXA adalah sistem *Branch Delivery System*(BDS) atau core banking internal yang digunakan oleh teller dan staf kantor cabang Bank Syariah Indonesia untuk memproses transaksi nasabah;

13. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah Terdakwa telah melakukan transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito milik nasabah ke rekening yang tercatat atas nama nasabah yang Terdakwa buka tanpa sepengetahuan dan izin nasabah yang dilakukan dengan cara mengubah rekening pencairan pokok nasabah pada aplikasi EXA;

14. Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah pada voucher

Hal. 102 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



(slip transaksi) untuk melakukan transaksi dan setoran tunai tanpa adanya nasabah dan uang tunai melalui teller;

15. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah Terdakwa telah membuka rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa adanya dokumen pendukung berupa permohonan dan tanpa adanya buku tabungan, namun pembukaan rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah tersebut dapat terlihat pencatatannya pada aplikasi EXA ataupun aplikasi T24, yaitu:

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tanggal buka rekening 06-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tanggal buka rekening 19-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tanggal buka rekening 20-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tanggal buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tanggal buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yuliati dengan nomor rekening BSI 7310298788, tanggal buka rekening 27-05-2025;

16. Bahwa Terdakwa membuat voucher/slip transaksi tanpa izin dan sepengetahuan nasabah yaitu:

- Aplikasi Penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025, No.Rek: 1999999038 an.Bardati Aini dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;
- Aplikasi Penarikan No: 3174334 tanggal 28 April 2025, No.Rek: 1969191969 an. Yusidasanti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;
- Aplikasi Penarikan No: 3174344 tanggal 27 Mei 2025, No.Rek: 1051989593 an. Yuliati dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;

Hal. 103 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



- Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso No: 644175 tanggal 27 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari No. Rek: 1051989593 an. Yuliati ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yuliati No. Rek: 7310298788 dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;
- Aplikasi Penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025, No.Rek: 7309340568 an. Satria Wicaksana dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;
- 17. Bahwa transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito milik nasabah ke rekening yang tercatat atas nama nasabah yang Terdakwa buka tanpa sepengetahuan dan izin nasabah tersebut terjadi selama periode 11 April 2025 s.d 28 Mei 2025 di Kantor PT BSI KCP Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Suropati Desa Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang;
- 18. Bahwa total kerugian akibat penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan 6 (enam) nasabah deposito yaitu Saksi Bardati Aini, Saksi Drs. A. Q. Jaelani, Saksi Suryani, Sdr. Satria Wicaksana, Sdr. Ahmadi, Saksi Azaliah, dan 2 (dua) nasabah tabungan yaitu Saksi Yusidasanti, Saksi Yuliati;
- 19. Bahwa rincian transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

A. Nasabah deposito

- 1) Saksi Bardati Aini dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 11 April 2025;
- 2) Saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Mei 2025;
- 3) Saksi Suryani dengan nominal deposito sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 19 Mei 2025;
- 4) Sdr. Satria Wicaksana dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 20 Mei 2025;
- 5) Saksi Azaliah dengan nominal deposito sejumlah

Hal. 104 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 21 Mei 2025;

6) Sdr. Ahmadi dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2025;

B. Nasabah tabungan

1) Saksi Yusidasanti dengan nominal tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 28 April 2025;

2) Saksi Yulianti dengan nominal tabungan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 28 Mei 2025;

20. Bahwa dana para nasabah tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh PT. BSI KCP Sabang 3 dan saat ini seluruh kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut ditanggung oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) dengan menggunakan kas internal;

21. Bahwa dana deposito dan tabungan para nasabah tersebut di atas ditransaksikan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Dana deposito

- Sebelum melakukan pencairan deposito nasabah, Terdakwa selaku CSR (Customer Service Representative) terlebih dahulu membuka rekening tabungan baru beserta kartu ATM menggunakan CIF nasabah tanpa kehadiran dan dokumen permohonan nasabah;
- Sebelum proses pencairan deposito nasabah, Terdakwa terlebih dahulu mengganti data nomor rekening tujuan pencairan deposito pada sistem EXA dengan nomor rekening tabungan baru a.n nasabah yang sudah diaktivasi sebelumnya;
- Terdakwa mencairkan dana deposito tanpa kehadiran nasabah dan asli fisik bilyet deposito dengan proses penginputan transaksi pencairan deposito menggunakan user dan password EXA miliknya;
- Terdakwa mentransaksikan dana pencairan deposito nasabah ke rekening lainnya (rekening nasabah yang dikuasanya, Bank Jago, dan BRI a.n Terdakwa) menggunakan kartu ATM a.n nasabah yang sudah diaktivasi sebelumnya oleh Terdakwa);
- Proses pembukaan rekening dan aktivasi kartu ATM a.n nasabah deposito, perubahan rekening tujuan pencairan deposito, transaksi pencairan deposito diotorisasi oleh Terdakwa selaku CSR

Hal. 105 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan user dan password milik Saksi Bobby Surya selaku Branch Operation and Service Manager (BOSM) KCP Sabang 3 yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;

2) Dana tabungan

- Pertama, Terdakwa melakukan *terminate*/pengakhiran program pesta hadiah tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan membuka blokir saldo rekening nasabah yang mengikuti program pesta hadiah menggunakan user dan password miliknya;
- Kedua, Terdakwa meminta teller untuk melakukan transaksi dana nasabah ke rekening lainnya tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan *underlying*/dasar tiket transaksi yang diisi dan tandatangan nasabah yang telah direkayasa oleh Terdakwa;
- Ketiga, pembukaan blokir saldo rekening nasabah dan transaksi pemindahbukuan dana (tabungan dan penempatan program pesta hadiah) diotorisasi oleh Terdakwa menggunakan user dan password milik BOSM yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Keempat, Terdakwa menggunakan dana hasil *fraud* tersebut untuk kepentingan pribadi;

22. Bahwa dana nasabah deposito dan tabungan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi online;

23. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti uang diajukan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 106 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704251781;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia

Hal. 107 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;

- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;

- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir);

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 108 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor: 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;

Hal. 109 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yulianti dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller Cut Nadia Balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maulina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025;

24. Bahwa Terdakwa selama bekerja sebagai Customer Service Representative (CSR) pada PT. BSI KCP Sabang 3 pada tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 memiliki gaji tetap setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

26. Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, yang mana anak ketiga masih berusia 2 (dua) bulan dan masih memerlukan ASI dari Terdakwa;

27. Bahwa suami Terdakwa yang saat ini sudah tidak tinggal bersama Terdakwa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kota Sabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 110 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam rangka untuk penegakan hukum pidana secara komprehensif dalam masa transisi ini, maka terhadap ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan padanan dari Pasal 65 ayat (1) KUHP lama tersebut, sehingga unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris atau yang setara, direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS);
3. Perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Anggota dewan komisaris atau yang setara, direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya subjek dalam unsur ini tidak perlu terpenuhi seluruhnya, namun cukup apabila salah satu terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan

Hal. 111 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Maulina Ismunanda Amiruddin Binti Amiruddin** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa. Setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi. Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) sebagai teller pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dan sebagai Customer Service Representative (CSR) pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 04/03621-SK/HC-BSI tanggal 15 Mei 2024, yang mana dalam jangka waktu tersebut diduga telah terjadi tindak pidana perbankan syariah negara pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)**

Hal. 112 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS)”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif-alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pada pokoknya seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau semata-mata karena kelalaian;

Menimbang, bahwa terminologi dari “dengan sengaja” seringkali dikaitkan dengan “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu” adalah perbuatan yang secara aktif dilakukan oleh pelaku atau setidaknya menimbulkan terjadinya suatu pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa perbuatan aktif dalam unsur ini merupakan perbuatan yang menunjukkan bahwa pelaku atau terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan tindakan pembuatan catatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, atau laporan transaksi rekening nasabah;

Hal. 113 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa kenal dengan para nasabah dana deposito dan tabungan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) yaitu Saksi Bardati Aini, Saksi Drs. A. Q. Jaelani, Saksi Suryani, Sdr. Satria Wicaksana, Sdr. Ahmadi, Saksi Azaliah, Saksi Yusidasanti, dan Saksi Yuliati serta Terdakwa mengetahui keadaan dana nasabah deposito dan tabungan tersebut sehingga dijadikan target oleh Terdakwa untuk ditransaksikan tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah, yaitu melakukan transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito milik nasabah ke rekening yang tercatat atas nama nasabah yang Terdakwa buka tanpa sepengetahuan dan izin nasabah yang dilakukan dengan cara mengubah rekening pencairan pokok nasabah pada aplikasi EXA (sistem *Branch Delivery System* (BDS) atau core banking internal yang digunakan oleh teller dan staf kantor cabang Bank Syariah Indonesia untuk memproses transaksi nasabah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak awal sudah terlihat niat Terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk menyalahgunakan dana para nasabah deposito dan tabungan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rincian transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

A. Nasabah deposito

- 1) Saksi Bardati Aini dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 11 April 2025;
- 2) Saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Mei 2025;
- 3) Saksi Suryani dengan nominal deposito sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 19 Mei 2025;
- 4) Sdr. Satria Wicaksana dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 20

Hal. 114 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025;

5) Saksi Azaliah dengan nominal deposito sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 21 Mei 2025;

6) Sdr. Ahmadi dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2025;

B. Nasabah tabungan

1) Saksi Yusidasanti dengan nominal tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 28 April 2025;

2) Saksi Yuliati dengan nominal tabungan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah pada voucher (slip transaksi) untuk melakukan transaksi dan setoran tunai tanpa adanya nasabah dan uang tunai melalui teller serta tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah Terdakwa telah membuka rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa adanya dokumen pendukung berupa permohonan dan tanpa adanya buku tabungan, namun pembukaan rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah tersebut dapat terlihat pencatatannya pada aplikasi EXA ataupun aplikasi T24, yaitu:

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tanggal buka rekening 06-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tanggal buka rekening 19-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tanggal buka rekening 20-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tanggal buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tanggal buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yuliati dengan nomor rekening BSI 7310298788, tanggal buka rekening 27-05-2025;

Serta tanpa izin dan sepengetahuan nasabah Terdakwa juga telah membuat voucher/slip transaksi yaitu:

- Aplikasi Penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025, No.Rek:

Hal. 115 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999999038 an.Bardati Aini dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;

- Aplikasi Penarikan No: 3174334 tanggal 28 April 2025, No.Rek: 1969191969 an. Yusidasanti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;
- Aplikasi Penarikan No: 3174344 tanggal 27 Mei 2025, No.Rek: 1051989593 an. Yuliati dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;
- Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso No: 644175 tanggal 27 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari No. Rek: 1051989593 an. Yuliati ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yuliati No. Rek: 7310298788 dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;
- Aplikasi Penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025, No.Rek: 7309340568 an. Satria Wicaksana dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil memproses seluruh transaksi para nasabah dana deposito dan tabungan tersebut di atas dengan menyalahgunakan user dan password Aplikasi EXA milik Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra selaku BOSM PT. BSI KCP Sabang 3 periode April 2025 s/d Mei 2025 dan pemegang otorisasi Aplikasi EXA yang pernah diberikan kepada Terdakwa pada saat Saksi Bobby Suryadi Rahmat Saputra sedang berada di luar kantor dengan tujuan agar pelayanan kepada nasabah tidak terhambat. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1) Dana deposito

- Sebelum melakukan pencairan deposito nasabah, Terdakwa selaku CSR (Customer Service Representative) terlebih dahulu membuka rekening tabungan baru beserta kartu ATM menggunakan CIF nasabah tanpa kehadiran dan dokumen permohonan nasabah;
- Sebelum proses pencairan deposito nasabah, Terdakwa terlebih dahulu mengganti data nomor rekening tujuan pencairan deposito pada sistem EXA dengan nomor rekening tabungan baru a.n nasabah yang sudah diaktivasi sebelumnya;
- Terdakwa mencairkan dana deposito tanpa kehadiran nasabah dan asli fisik bilyet deposito dengan proses penginputan transaksi pencairan deposito menggunakan user dan password EXA miliknya;
- Terdakwa mentransaksikan dana pencairan deposito nasabah ke

Hal. 116 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening lainnya (rekening nasabah yang dikuasanya, Bank Jago, dan BRI a.n Terdakwa) menggunakan kartu ATM a.n nasabah yang sudah diektivasi sebelumnya oleh Terdakwa);

- Proses pembukaan rekening dan aktivasi kartu ATM a.n nasabah deposito, perubahan rekening tujuan pencairan deposito, transaksi pencairan deposito diotorisasi oleh Terdakwa selaku CSR menggunakan user dan password milik Saksi Bobby Surya selaku Branch Operation and Service Manager (BOSM) KCP Sabang 3 yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;

2) Dana tabungan

- Pertama, Terdakwa melakukan *terminate*/pengakhiran program pesta hadiah tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan membuka blokir saldo rekening nasabah yang mengikuti program pesta hadiah menggunakan user dan password miliknya;
- Kedua, Terdakwa meminta teller untuk melakukan transaksi dana nasabah ke rekening lainnya tanpa kehadiran dan persetujuan nasabah dengan *underlying*/dasar tiket transaksi yang diisi dan tandatangan nasabah yang telah direkayasa oleh Terdakwa;
- Ketiga, pembukaan blokir saldo rekening nasabah dan transaksi pemindahbukuan dana (tabungan dan penempatan program pesta hadiah) diotorisasi oleh Terdakwa menggunakan user dan password milik BOSM yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Keempat, Terdakwa menggunakan dana hasil *fraud* tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) dan dana para nasabah tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh PT. BSI KCP Sabang 3 dan saat ini seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) dengan menggunakan kas internal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan user dan password milik Saksi Bobby Surya selaku BOSM PT. BSI KCP Sabang 3 periode April 2025 s/d Mei 2025 dan pemegang otorisasi Aplikasi EXA yang pernah diberitahukan kepada Terdakwa dan telah Terdakwa salah gunakan yaitu untuk melakukan transaksi penarikan dana,

Hal. 117 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah sebagaimana tersebut di atas dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas merupakan suatu perbuatan dalam upaya untuk membuat pencatatan palsu dalam transaksi keuangan *in casu* PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penutupan dan pencairan dana deposito nasabah, melakukan transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan membuka rekening tabungan yang tercatat atas nama nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa adanya dokumen pendukung berupa permohonan dan tanpa adanya buku tabungan serta memalsukan tanda tangan nasabah untuk membuka rekening tabungan atas nama nasabah sehingga Terdakwa berhasil melakukan transaksi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah. Terhadap perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan khususnya menyangkut dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), kehati-hatian (*prudential principle*), dan kerahasiaan (*confidential principle*) yang harus diterapkan dan dijaga oleh seluruh jajaran pengurus perbankan mulai dari jajaran direksi sampai dengan para pegawai di seluruh cabang maupun unit, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan data para nasabah tersebut di atas merupakan suatu perbuatan dalam rangka untuk membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, dan laporan transaksi dan rekening pada bank syariah *in casu* PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, laporan transaksi dan rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS)”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri”

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis/macam perbarengan, yaitu *eendaadse samenloop* (perbarengan satu perbuatan), *meendaadse samenloop* (perbarengan beberapa perbuatan), dan *voorgezette handeling* (perbarengan berupa perbuatan berlanjut). Adapun perbarengan yang dimaksud dalam unsur ini adalah *meendaadse samenloop* (perbarengan beberapa perbuatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yang diterapkan dengan menggunakan sistem pidanaan kumulasi terbatas;

Hal. 118 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Menimbang, bahwa menurut Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, dalam hal *samenloop* ada beberapa tindak pidana yang berbeda yang harus diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana. Menurut Simons, seperti dikutip oleh Lamintang, *meerdaadse* (perbarengan beberapa perbuatan) terjadi apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana. Sementara itu, menurut Satochid, *meerdaadse samenloop* ada apabila seseorang melakukan beberapa *feit* (perbuatan) yang dianggap sebagai perbuatan masing-masing yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana, dan diantara perbuatan-perbuatan itu tidak ada satupun yang telah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa *merdaadse samenloop* atau *concursum realis*, dalam doktrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *concursum realis homogeneous* atau perbarengan beberapa perbuatan yang sejenis dan *concursum realis heterogeneous* atau perbarengan beberapa perbuatan yang tidak sejenis. *Concursum homogeneous* contohnya si A melakukan penganiayaan terhadap B pada tanggal 15 Oktober 2025 dan A melakukan penganiayaan terhadap C pada tanggal 20 Oktober 2025. *Concursum realis heterogeneous* contohnya si A melakukan pencurian pada tanggal 18 November 2025 dan A melakukan penganiayaan terhadap C pada tanggal 22 November 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito milik nasabah ke rekening yang tercatat atas nama nasabah yang Terdakwa buka tanpa sepengetahuan dan izin nasabah selama periode 11 April 2025 s.d 28 Mei 2025 di Kantor PT BSI KCP Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Suropati Desa Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang dengan cara membuat voucher/slip transaksi tanpa izin dan sepengetahuan nasabah dengan rincian sebagai berikut:

- Aplikasi Penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025, No.Rek: 1999999038 an.Bardati Aini dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;
- Aplikasi Penarikan No: 3174334 tanggal 28 April 2025, No.Rek: 1969191969 an. Yusidasanti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;
- Aplikasi Penarikan No: 3174344 tanggal 27 Mei 2025, No.Rek:

Hal. 119 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1051989593 an. Yuliati dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;

- Aplikasi Setoran/transfer/Clearing/Inkaso No: 644175 tanggal 27 Mei 2025 dengan jumlah transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari No. Rek: 1051989593 an. Yuliati ke rekening PT. BSI yang tercatat an. Yuliati No. Rek: 7310298788 dengan teller Saksi Icha Febriana Kesuma;
- Aplikasi Penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025, No.Rek: 7309340568 an. Satria Wicaksana dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan teller Saksi Cut Nadia Balqish;

Serta transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dan melakukan penutupan serta pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan dan izin dari para nasabah dilakukan oleh Terdakwa selama periode 11 April 2025 s.d 28 Mei 2025 di Kantor PT BSI KCP Sabang 3 dengan rincian sebagai berikut:

A. Nasabah deposito

- 1) Saksi Bardati Aini dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 11 April 2025;
- 2) Saksi Drs. A.Q. Jaelani dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Mei 2025;
- 3) Saksi Suryani dengan nominal deposito sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 19 Mei 2025;
- 4) Sdr. Satria Wicaksana dengan nominal deposito sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 20 Mei 2025;
- 5) Saksi Azaliah dengan nominal deposito sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 21 Mei 2025;
- 6) Sdr. Ahmadi dengan nominal deposito sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2025;

B. Nasabah tabungan

- 1) Saksi Yusidasanti dengan nominal tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 28 April 2025;
- 2) Saksi Yuliati dengan nominal tabungan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 28 Mei 2025;

Sehingga dengan demikian pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori

Hal. 120 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



concurus realis homogeneous atau perbarengan beberapa perbuatan yang sejenis, dimana tindak pidana tersebut terjadi selama periode 11 April 2025 s.d 28 Mei 2025 di Kantor PT BSI KCP Sabang 3 yang beralamat di Jalan Oentoeng Suropati Desa Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang dengan nasabah yang berbeda-beda, yaitu Saksi Bardati Aini, Saksi Drs. A. Q. Jaelani, Saksi Suryani, Sdr. Satria Wicaksana, Sdr. Ahmadi, Saksi Azaliah, Saksi Yusidasanti, dan Saksi Yuliati yang merupakan para nasabah dana deposito dan tabungan pada PT BSI KCP Sabang 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan pidana seringan-ringannya atau pidana pengawasan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali berbakti kepada keluarga serta Masyarakat dengan catatan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang pada notebenanya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, mengingat ketiga anak tersebut masih di bawah umur;
- Anak ketiga Terdakwa masih berumur 2 (dua) bulan masih membutuhkan asi eksklusif yang harus diberikan selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif Pasal 1 ayat (2) “Asi eksklusif Adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama enam (6) bulan, tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”. UU No 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap bayi

Hal. 121 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 bulan kecuali atas indikasi medis, ayat (2) pemberian air susu ibu dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun disertai pemberian makanan pendamping, ayat (3) selama pemberian ASI pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Masyarakat wajib mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus;

- Terdakwa selama proses persidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan;

Serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar diberikan kesempatan untuk menjalani hukuman dalam bentuk masa percobaan dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa telah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, menyesali perbuatannya, dan telah bertaubat di hadapan Allah SWT;
- Terdakwa saat ini harus berjuang seorang diri untuk membesarkan ketiga orang anaknya, karena ditinggalkan oleh suaminya pada saat sedang mengandung 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa memiliki bayi yang masih sangat kecil dan masih membutuhkan ASI;
- Namun apapun putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diterima oleh Terdakwa dengan penuh tanggung jawab;

Majelis Hakim akan mengakomodir permohonan Terdakwa dan Advokat Terdakwa tersebut khususnya mengenai permohonan keringanan hukuman dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan. Namun terhadap permohonan untuk dijatuhkan pidana pengawasan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa "Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70". Sementara ancaman pidana yang terbukti pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah maksimum 15 (lima belas) tahun penjara, sehingga penjatuan pidana

Hal. 122 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



pengawasan terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya di atas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk pemidanaan yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, yang menunjukkan adanya sikap kooperatif dalam proses persidangan. Namun demikian, pengakuan dan penyesalan tersebut baru dilakukan setelah perbuatan Terdakwa diketahui, sehingga tetap harus dinilai secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, tidak ditemukan adanya kondisi yang memaksa Terdakwa melakukan tindak pidana, yang mana Terdakwa selama bekerja sebagai Customer Service Representative (CSR) pada PT. BSI KCP Sabang 3 pada tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 memiliki gaji tetap setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan suami Terdakwa juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kota Sabang, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa tindak pidana tersebut bukan dilakukan karena tekanan ekonomi yang mendesak, melainkan lebih didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tambahan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengganggu usaha perbankan *in casu* PT Bank Syariah

Hal. 123 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) khususnya dalam penyaluran kredit kepada para nasabah atau pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) oleh karena PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 (saat ini KCP Sabang Atas) kehilangan kas internalnya sejumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu menegakkan norma hukum dan memberi efek jera, namun tetap memberi ruang bagi upaya pembinaan dan rehabilitasi diri Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan derajat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta sikap Terdakwa selama proses peradilan. Dengan pendekatan demikian, diharapkan tercapai tujuan pemidanaan secara utuh, yaitu tegaknya keadilan, mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, serta terwujudnya pemulihan dan reintegrasi sosial yang selaras dengan asas kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal yang didakwakan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kumulatif (penjara dan denda), namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur bahwa pada pokoknya ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan perubahan ketentuan pidana yang dimuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mana ancaman hukuman dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan diubah dengan tidak lagi mengatur pidana minimum khusus, sehingga menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda yang perhitungannya sebagaimana dalam

Hal. 124 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya yang dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda. Di sisi lain dengan hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sudah cukup memberikan nestapa bagi Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya selain menjatuhkan pidana pokok, Majelis Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi oleh Terdakwa dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan (*vide* Pasal 66 ayat (2) KUHP). Namun dalam perkara *a quo* berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara untuk jangka waktu tertentu kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan telah mencapai tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku terkait perkara *a quo*, berupa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, yang lamanya akan ditetapkan setelah mempertimbangkan secara cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Hal. 125 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704251781;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00

Hal. 126 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah);

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127

Hal. 127 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor: 7000000205929608

Hal. 128 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;

- 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlegalisir);

- 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025;

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yulianti dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);

- 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 129 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller Cut Nadia Balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maulina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025;

Yang telah disita dari Saksi Hendra Julia Bin Alm Asrul Ilyas selaku mantan *Branch Manager (BM)* PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3 dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sabang 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi nasabah dana deposito dan tabungan PT BSI KCP Sabang 3;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT BSI KCP Sabang 3 yang telah menggunakan kas internalnya untuk membayar kerugian para nasabah sejumlah Rp1.613.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu usaha perbankan yaitu PT BSI KCP Sabang 3 dalam menyalurkan kredit kepada nasabah atau UMKM;
- Terdakwa menggunakan dana nasabah untuk bermain judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Hal. 130 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulina Ismunanda Amiruddin Binti Amiruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai pegawai Bank Syariah, yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen, laporan transaksi dan rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS)" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198457064 tanggal 29 November 2024 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor Rekening BSI 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1056417148 atas nama Drs. A.Q. Jaelani beserta KTP NIK 1172020404540001 atas nama Drs. A.Q. Jaelani, SE.MM. (terlegalisir);
 - 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198457064 atas nama Drs. A.Q. Jaelani sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704251781;
 - 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Drs. A Q Jaelani

Hal. 131 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening BSI 7307979262, tgl buka rekening 06052025;

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198247396 tanggal 26 November 2024 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 26 November 2024 Nomor Rekening BSI 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 3175082305960005 atas nama Satria Wicaksana. (terlegalisir);
- 2 (dua) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198247396 atas nama Satria Wicaksana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250155;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174337 tanggal 20 Mei 2025 No. Rek 7309340568 a.n. Satria Wicaksana dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 7309340568 atas nama Satria Wicaksana (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Satria Wicaksana dengan nomor rekening BSI 7309340568, tgl buka rekening 20052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000154738112 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) tanggal 24 Juni 2022 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito

Hal. 132 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juni 2022 Nomor Rekening BSI 1053922496 atas nama Ahmadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1172012004700001 atas nama Ahmadi;

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1053922496 atas nama Ahmadi. (terlegalisir);

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250171;

- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Ahmadi dengan nomor rekening BSI 7309534907, tgl buka rekening 21-05-2025;

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205340127 tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 11 April 2025 atas nama Bardati Aini;

- 1 (satu) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 11 April 2025 Nomor Rekening BSI 1999999038 atas nama Bardati Aini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli aplikasi penarikan No: 3174655 tanggal 11 April 2025 No. Rek 1999999038 a.n. Bardati Aini dengan Jumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), teller's Signature a.n Cut Nadia Balqis;

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1999999038 atas nama Bardati Aini beserta KTP NIK 1172014310690001 atas nama Bardati Aini. (terlegalisir);

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- 2 (dua) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000198640508 tanggal 03 Desember 2024 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT);

- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito;

Hal. 133 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1058479337 atas nama Azaliah beserta KTP NIK 1172024609650001 atas nama Azaliah. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar asli print out data Deposito Mudharabah Nomor 7000000198640508 atas nama Azaliah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250163;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Azaliah dengan nomor rekening BSI 7309534438, tgl buka rekening 21052025;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Nomor : 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar duplikat asli Bilyet Deposito Nomor: 7000000205929608 tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama Suryani;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito Tanggal 22 April 2025 atas nama Suryani;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan untuk Penempatan BSI Deposito Tanggal 22 April 2025 Nomor Rekening BSI 1054388008 atas nama Suryani sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BSI KCP Sabang 3 Nomor Rekening 1054388008 atas nama Suryani beserta KTP NIK 1172017006730001 atas nama Suryani. (terlegalisir);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Gold Debit Visa asli Nomor Kartu 4043057024915796;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Suryani dengan nomor rekening BSI 7309196068, tgl buka rekening 19052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174344 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) teller's Signature: Icha Febriana Kesuma;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/Inkaso KCP Sabang 3 No. 644175 Tanggal 27 Mei 2025 Nomor Rekening 1051989593 atas nama Yulianti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) teller's

Hal. 134 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Signature: Icha Febriana Kesuma;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit Visa asli Nomor Kartu 4043059704250213;
- 1 (satu) lembar Print Out Inquiry rekening atas nama Yuliati dengan nomor rekening BSI 7310298788, tgl buka rekening 27052025;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Penarikan KCP Sabang 3 No. 3174334 Tanggal 28 April 2025 Nomor Rekening 1969191969 atas nama Yusidasanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller's Signature: Cut Nadia Balqis;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP NIK 1171085810690002 atas nama Yusidasanti. (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar memo setoran tunai dengan No rek. Penerima 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, rek no. 1818040411, nama rek penerima zhafira, dengan nominal Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh teller Cut Nadia Balqish, tanggal 28 april 2025, waktu 08:18:27;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran, rek no. 1809197111, nama rek : kurniawati, setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengirim atas nama maulina ismunanda A, Tanggal 28 April 2025;

Dikembalikan kepada PT BSI KCP Sabang 3;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026, oleh, Ibnu Wahid S.H., sebagai Hakim Ketua, Shadrul Fuady, S.H., dan Achmad Royhan MR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Ulyy Fadil, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Advokatnya.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Shadrul Fuady, S.H

Hakim Ketua,
Ttd./
Ibnu Wahid, S.H.

Hal. 135 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Achmad Royhan MR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., S.H.

Hal. 136 dari 136 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)